

○ คำพิพากษา
(อุทธรณ์)



24 พ.ย. 2568
(ต. ๒๒.๑)

คดีหมายเลขดำที่ อ. ๑๘๔๘/๒๕๖๕
คดีหมายเลขแดงที่ ค. ๑๑๗๔/๒๕๖๘

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองสูงสุด

วันที่ ๒ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๘

ระหว่าง { บริษัท อัลโลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด ผู้ฟ้องคดี
คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ ๑
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดำที่ ๗๒๑/๒๕๖๑
หมายเลขแดงที่ ๖๘๐/๒๕๖๕

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีตกลงทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า เลขที่ VSPP-PEA ๑๓๔/๒๕๕๒ การรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (สำหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน) ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยมีที่ตั้งโรงไฟฟ้าอยู่ที่ตำบลชำอำเภอมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ กำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (SCOD) ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ และผู้ฟ้องคดีจะได้รับค่าไฟฟ้าจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในรูปแบบที่เรียกว่า ค่าไฟฟ้าแบบ Adder ต่อมา เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายไฟฟ้าพิพาท โดยเปลี่ยนอัตราค่าไฟฟ้าที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะจ่ายให้แก่ผู้ฟ้องคดีจากแบบเดิมเป็นรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า ค่าไฟฟ้าแบบ Feed-in Tariff หรือ FIT ผู้ฟ้องคดีดำเนินโครงการตามสัญญาพิพาท ใช้ชื่อว่า “โครงการศรีสะเกษ” โดยเป็นผู้ลงทุนซื้อที่ดิน



/เครื่องจักร...

เครื่องจักร และก่อสร้างโรงไฟฟ้าด้วยทุนทรัพย์ของผู้ฟ้องคดีเอง หากก่อสร้างแล้วเสร็จ ผู้ฟ้องคดีก็ต้องซื้อเชื้อเพลิงชีวมวล (กากหรือเศษวัสดุเหลือใช้ในการเกษตร หรือกากจากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เศษไม้ หรือไม้จากการปลูกป่าเป็นเชื้อเพลิง) มาเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า แล้วขายกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ภายหลังการทำสัญญาปรากฏว่ามีเหตุจำเป็นและเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถก่อสร้างในพื้นที่ที่ตั้งโครงการได้ ผู้ฟ้องคดีจึงจัดหาที่ตั้งโครงการแห่งใหม่ แต่มีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้น ณ ที่ตั้งโครงการแห่งใหม่อีก ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถก่อสร้างโครงการและจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ตามกำหนดได้ (SCOD) ก่อนถึงกำหนดวัน SCOD (วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือขออนุมัติย้ายที่ตั้งโครงการและขอขยายหรือเลื่อนกำหนดวัน SCOD แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่อนุมัติให้ย้ายที่ตั้งโครงการและไม่อนุมัติให้ขยายหรือเลื่อนกำหนดวัน SCOD และได้บอกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อพิพาทตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดไว้ในสัญญา รวมทั้งมีหนังสืออุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่าการพิจารณาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ไม่อนุมัติให้ย้ายที่ตั้งโครงการและไม่ให้เลื่อนกำหนดวัน SCOD ขอบด้วยกฎหมายและข้อสัญญาแล้ว การที่ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าได้ใน ๑๒ เดือน นับจากกำหนดวัน SCOD ที่ระบุในสัญญา การบอกเลิกสัญญาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นไปตามข้อสัญญาและประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง กำหนดแนวทางการกำกับ การรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน จึงมีมติให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้ง คำวินิจฉัยอุทธรณ์เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ และเห็นว่าคำวินิจฉัยอุทธรณ์หรือชี้ขาดปัญหา ข้อพิพาทของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ชอบด้วยกฎหมายและข้อสัญญา เนื่องจากก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะทำ สัญญาซื้อขายไฟฟ้า กฎหมายผังเมืองที่ใช้บังคับสำหรับท้องที่ตำบลชำ อำเภอมืองศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ (ที่ตั้งโครงการตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า) คือ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ กฎกระทรวงกำหนดการขยายระยะเวลา การใช้บังคับผังเมืองรวม พ.ศ. ๒๕๔๘ และกฎกระทรวงกำหนดการขยายระยะเวลาการใช้บังคับ ผังเมืองรวม พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๒ ถึงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๙ และในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ยังไม่มีกฎหมาย ผังเมืองที่ใช้บังคับกับตำบลชำ อำเภอมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งโครงการ ตามสัญญา ภายหลังทำสัญญา ผู้ฟ้องคดีได้ทราบว่างานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ กำลังจัดทำร่างผังเมืองรวมเมืองศรีสะเกษฉบับใหม่ และจะประกาศใช้บังคับประมาณต้นปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยร่างผังเมืองรวมดังกล่าวได้กำหนดให้พื้นที่ตำบลชำ อำเภอมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ห้ามมิให้ก่อสร้างโรงงานลำดับที่ ๘๘



/ประกอบ...

ประกอบกิจการผลิตพลังงานไฟฟ้า ซึ่งรวมถึงโรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวลด้วย ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า หากซื้อที่ดินในพื้นที่ตำบลชำเพื่อก่อสร้างโครงการ ก็จะไม่สามารถใช้เป็นพื้นที่ตั้งโครงการได้ เพราะผู้ฟ้องคดีต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ และทำประชาคม รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.๔) รวมเวลาดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓ ปี โดยผู้ฟ้องคดีจะได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งหากกฎหมายผังเมืองรวมฉบับใหม่ประกาศใช้บังคับ ก็จะทำให้การซื้อที่ดินในพื้นที่ตำบลชำเป็นการลงทุนที่สูญเปล่า ทำให้เสียเวลาในการหาซื้อที่ดินเพื่อเป็นที่ตั้งโครงการแห่งใหม่ อันทำให้กระทบต่อกำหนดวัน SCOD ด้วย ผู้ฟ้องคดีจึงตัดสินใจโดยคำนึงถึงประโยชน์ของคู่สัญญาและวัตถุประสงค์ของสัญญาที่มุ่งหมายให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับไฟฟ้า ในจุดเชื่อมโยงที่กำหนดตามสัญญาซื้อขาย ด้วยการหาพื้นที่อื่นที่ใกล้เคียงและใช้จุดเชื่อมโยงเดียวกับจุดเชื่อมโยงตามสัญญา และปรากฏว่ามีที่ดินในเขตตำบลตำแย อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ ผู้ฟ้องคดีจึงได้มอบหมายให้ตัวแทนเข้าเจรจาและตกลงทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินกับเจ้าของที่ดินตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อที่จะได้เริ่มลงพื้นที่ชี้แจงประชาสัมพันธ์โครงการสำหรับเตรียมจัดทำประชาคมต่อไป แต่ที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ขออนุมัติแก้ไขที่ตั้งโครงการต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เนื่องจากเห็นว่าไม่มีเงื่อนไขใดในสัญญาซื้อขายกำหนดให้ต้องแจ้งขออนุมัติในกรณีดังกล่าว และเข้าใจโดยสุจริตว่าการย้ายที่ตั้งโครงการแต่ยังใช้จุดเชื่อมโยงเดิม เป็นการเปลี่ยนแปลงสัญญาในข้อที่ไม่เป็นสาระสำคัญ เนื่องจากไม่ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ระบบไฟฟ้าหน่วยงานรัฐอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนเสียประโยชน์ ภายหลังจากตัวแทนของผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินกับเจ้าของที่ดินเพื่อเป็นที่ตั้งโครงการแห่งใหม่ในพื้นที่ตำบลตำแย อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ ปรากฏว่ามีการประกาศใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองศรีสะเกษ พ.ศ. ๒๕๕๔ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔ โดยกำหนดให้พื้นที่ตำบลชำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ห้ามมิให้ก่อสร้างโรงงาน ลำดับที่ ๘๘ ประกอบกิจการผลิตพลังงานไฟฟ้า ซึ่งเป็นไปตามที่ผู้ฟ้องคดีคาดหมายไว้ทุกประการ แสดงให้เห็นว่าการที่ผู้ฟ้องคดีตัดสินใจย้ายที่ตั้งโครงการจากเดิมมาเป็นตำบลตำแย อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ แทนนั้น เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟ้องคดี และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อ้างเหตุที่ไม่อนุมัติให้ย้ายที่ตั้งโครงการและเลื่อนกำหนดวัน SCOD โดยอ้างว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทันท่วงทีที่เกิดเหตุสุดวิสัย และปัจจุบัน ได้มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ ๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ ยกเว้นการใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองสำหรับการประกอบกิจการโรงงานอันดับที่ ๘๘ ตามกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความใน



/พระราชบัญญัติ...

พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ แสดงให้เห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยอมรับว่ามีเหตุสุดวิสัยจริง เมื่อปรากฏชัดแล้วว่ามีเหตุสุดวิสัยเกี่ยวกับที่ตั้งโครงการ เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถก่อสร้างโรงไฟฟ้าในพื้นที่ตั้งโครงการได้ และโดยที่เหตุสุดวิสัยเกิดจากข้อกฎหมายและหน่วยงานของรัฐ มิใช่ความผิดของผู้ฟ้องคดี ประกอบกับข้อ ๖.๓ ของสัญญาซื้อขายไฟฟ้า มิได้กำหนดบทลงโทษว่าหากผู้ฟ้องคดีไม่ได้แจ้งเหตุสุดวิสัยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทราบในทันที จะถือเป็นการผิดสัญญา และผู้ฟ้องคดีไม่สามารถยกเอาเหตุสุดวิสัยขึ้นกล่าวอ้างได้อีกต่อไป ผู้ฟ้องคดีจึงยังมีสิทธิที่จะยกเอาเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากกฎหมายผังเมืองเพื่อขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อนุมัติให้ย้ายที่ตั้งโครงการและเลื่อนกำหนดวัน SCOD ได้ ส่วนคำสั่ง คสช. ก็ออกมาภายหลังจากผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาจะซื้อขายที่ดินกับเจ้าของที่ดินแล้วเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อเป็นที่ตั้งแห่งใหม่ และได้ลงพื้นที่ชี้แจงประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อเตรียมจัดทำประชาคม ณ ที่ตั้งโครงการแห่งใหม่แล้ว จึงไม่มีผลทำให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินโครงการ ณ ที่ตั้งโครงการตามสัญญาได้และไม่อาจถือว่าผู้ฟ้องคดีเป็นฝ่ายผิดสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชอบที่จะอนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีย้ายที่ตั้งโครงการ อีกทั้งเมื่อผู้ฟ้องคดีได้หนังสือที่ ALCP-๐๘๗/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ขออนุมัติย้ายที่ตั้งโครงการและขอแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา ข้อ ๑.๓ จากจุดรับซื้อไฟฟ้าที่ตำบลชำ อำเภอมะนัง จังหวัดศรีสะเกษ เป็นตำบลคำแย อำเภอยะหา จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมทั้งแจ้งข้อขัดข้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทราบ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้ทักท้วงหรือโต้แย้ง จึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตกลงยินยอมโดยปริยายแล้ว และเมื่อสัญญาซื้อขาย ข้อ ๖.๒ กำหนดว่า ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญานี้ อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยตามข้อ ๖.๑ จะถือว่าคู่สัญญาฝ่ายนั้นผิดสัญญาไม่ได้ และคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่อนุมัติให้ย้ายที่ตั้งโครงการและเลื่อนกำหนดวัน SCOD ทั้งที่มีเหตุสุดวิสัย และผู้ฟ้องคดีมีความพร้อม ๔ ด้านครบถ้วนจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายและข้อสัญญา และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีมติยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี โดยให้เหตุผลว่าการพิจารณาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชอบด้วยกฎหมายแล้ว จึงเป็นมติและคำวินิจฉัยที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและข้อสัญญา และมีได้ให้เหตุผลไว้จึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย นอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่มีสิทธิบอกเลิกสัญญาจนกว่าจะได้ยื่นข้อพิพาทให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดเสียก่อน การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น

ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ดังนี้

๑. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพิกถอนคำสั่งตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ สกพ ๕๕๐๒/๑๕๐๔๕ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐



/๒. ให้ผู้ถูกฟ้องคดี...

๒. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองยกเลิกการบอกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้าพิพาท และดำเนินการให้สัญญาซื้อขายไฟฟ้ามีผลใช้บังคับต่อไป

๓. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองแก้ไขสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในส่วนที่เกี่ยวกับที่ตั้งโครงการ โดยแก้ไขจากตำบลชำ อำเภอมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นตำบลตำแย อำเภอยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

๔. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองแก้ไขสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในส่วนที่เกี่ยวกับกำหนดวันเริ่มต้นจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (SCOD) จากวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นภายใน ๒๔ เดือน นับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔)

๕. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองยกเลิกคำสั่งที่ไม่อนุญาติให้ย้ายที่ตั้งโครงการและไม่อนุญาติให้เลื่อนกำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (SCOD) ตามสัญญา เลขที่ VSPP-PEA ๑๓๔/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒ และข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายไฟฟ้า เลขที่ VSPP-PEA ๑๓๔/๒๕๕๒ ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ รวมทั้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองยกเลิกคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่เกี่ยวกับสัญญาดังกล่าว การเรียกค่าปรับ การยึดหลักประกัน รวมทั้งการดำเนินการใด ๆ ในประการที่จะทำให้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าพิพาทสิ้นสุดลง

๖. หากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่สามารถปฏิบัติตามคำขอข้อที่ ๑ ถึงข้อที่ ๕ ได้ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี รวมเป็นเงิน ๑,๒๒๖,๘๒๒,๓๗๙.๓๖ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้การว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า เลขที่ VSPP-PEA ๑๓๔/๒๕๕๒ การรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (สำหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน) ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งสัญญากำหนดให้ผู้ผลิตไฟฟ้าและการไฟฟ้าต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการซื้อขายไฟฟ้าและเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าตามที่กำหนดไว้ในระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (สำหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน) และระเบียบการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายว่าด้วยการเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กกับระบบของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยระบุปริมาณพลังไฟฟ้าที่ตกลงขายสูงสุด ๘ เมกะวัตต์ ที่ระดับแรงดัน ๒๒,๐๐๐ โวลต์ จุดรับซื้อไฟฟ้าที่ตำบลชำ อำเภอมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ และมีกำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (SCOD) ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ หลังจากทำสัญญา ผู้ฟ้องคดีได้ย้ายที่ตั้งโครงการจากเดิมตำบลชำ อำเภอมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นตำบลตำแย อำเภอยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ ต่อมา เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีประกาศเรื่อง การรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ไม่รวมพลังงานแสงอาทิตย์) ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากแบบ



/Adder...

Adder เป็น Feed-in Tariff (FIT) พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งผู้ฟ้องคดีมีความประสงค์จะปรับเปลี่ยนจากแบบ Adder เป็นแบบ Feed-in Tariff (FIT) จึงได้ยื่นคำขอเข้าร่วมโครงการ โดยผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายไฟฟ้าพิพาท ครั้งที่ ๑ ตามบันทึกข้อตกลงเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ ALCP-๐๙๘/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แจ้งเหตุขัดข้องในการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลและได้จัดตั้งโครงการที่ตำบลตำแย อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยจะจัดทำประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ส่งผู้แทนเข้าร่วมสังเกตการณ์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือ ที่ มท ๕๓๐๓.๑๒/๔๗๙๖๕ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ได้แย้งเกี่ยวกับสถานที่ เนื่องจากที่ตั้งโครงการไม่ตรงกับที่ระบุไว้ในสัญญา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ ALCP-๐๙๗/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ขอแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขาย ข้อ ๑.๓ ในส่วนของจุดรับซื้อไฟฟ้าจากตำบลตำแย อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นตำบลตำแย อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ และมีหนังสือ ที่ ALCP-๐๙๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ชี้แจงความก้าวหน้าของโครงการ ความพร้อมด้านที่ดิน ด้านเทคโนโลยี ด้านเงินทุน และการขออนุญาตต่าง ๆ และกล่าวอ้างเหตุสุดวิสัยและเหตุจำเป็นอันเกิดจากการคัดค้านการจัดทำประชาคม และการจัดทำบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายไฟฟ้ามีความล่าช้า ทำให้ไม่อาจก่อสร้างได้แล้วเสร็จ และเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าได้ทันภายในกำหนดวัน SCOD จึงขอขยายกำหนดวัน SCOD จากวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วมีหนังสือ ที่ มท ๕๓๐๓.๑๒/๕๒๕๓ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนกำหนดวัน SCOD ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ ALCP-๐๐๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และหนังสือ ที่ ALCP-๐๐๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙ จัดส่งเอกสารเกี่ยวกับการจัดเตรียมการจัดทำประชาคมเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ในพื้นที่ตำบลตำแย อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ การคัดค้านและต่อต้านการก่อสร้างโครงการในพื้นที่ที่ตั้งโครงการใหม่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือ ที่ มท ๕๓๐๓.๑๒/๒๒๐๙๐ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ แจ้งว่ายังไม่ได้มีการอนุมัติให้ย้ายที่ตั้งโครงการ เนื่องจากไม่ปรากฏหลักฐานแสดงเหตุสุดวิสัย ส่วนการคัดค้านการจัดทำประชาคมในพื้นที่ใหม่ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยังไม่อนุมัติให้ย้ายที่ตั้งโครงการ จึงไม่ถือเป็นเหตุสุดวิสัย ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีอ้างความล่าช้าในขั้นตอนการลงนามข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา ส่งผลให้สถาบันการเงินชะลอการพิจารณาให้สินเชื่อแก่ผู้ฟ้องคดีนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เห็นว่า สัญญาพิพาทยังคงมีผลผูกพันคู่สัญญาตามที่ระบุในแบบคำขอยกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเดิม ผู้ฟ้องคดีจึงยังสามารถดำเนินโครงการและเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้ากับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ รวมทั้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ดำเนินงานภายใต้กรอบระยะเวลาตามประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงาน



/หมุนเวียน...

หมื่นเวียน (ไม่รวมพลังงานแสงอาทิตย์) ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากแบบ Adder เป็น Feed-in Tariff (FIT) พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงไม่เป็นเหตุที่ผู้ฟ้องคดีจะขอย้ายกำหนดวัน SCOD ได้เช่นกัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีเลื่อนกำหนดวัน SCOD พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ (COD) ภายใน ๓๐ วัน นับแต่ได้รับหนังสือฉบับนี้ หากผู้ฟ้องคดีไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ (COD) ตามระยะเวลา ให้ถือว่าสัญญาซื้อขายไฟฟ้าสิ้นสุดลงทันที ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยจึงมีหนังสือ ที่ ALCP-๐๑๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ อุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และหนังสือ ที่ ALCP-๐๑๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ วินิจฉัยข้อพิพาทในการปฏิบัติตามระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าหรือสัญญาซื้อขายไฟฟ้า กรณีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งไม่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีย้ายที่ตั้งโครงการและเลื่อนกำหนดวัน SCOD ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือ ที่ มท ๕๓๐๓.๑๒/๓๖๗๙๕ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทราบทันทีที่เกิดเหตุสุดวิสัยตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างเพื่อย้ายสถานที่ตั้งโครงการและขอเลื่อนกำหนดวัน SCOD รวมทั้งปัจจุบัน ได้มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๔/๒๕๕๙ เรื่อง การยกเว้นการใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสำหรับการประกอบกิจการบางประเภท ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ จึงไม่มีเหตุที่ผู้ฟ้องคดีจะขอย้ายที่ตั้งโครงการ และหากผู้ฟ้องคดีไม่สามารถ COD ให้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ภายใน ๖๐ วัน นับจากวันที่ครบกำหนดวัน SCOD (วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐.๓๓ ของวงเงินหลักประกันต่อวัน จนถึงวันที่ผู้ฟ้องคดี COD ให้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ และหากผู้ฟ้องคดีไม่สามารถ COD ได้ ภายใน ๑๒ เดือน นับจากวันที่ครบกำหนดวัน SCOD ให้ถือว่าสัญญาสิ้นสุดลงตามประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือ ที่ ALCP-๐๓๐/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ อุทธรณ์ผลการพิจารณาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือ ที่ มท ๕๓๐๓.๑๒/๕๐๐๘๔ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ หากผู้ฟ้องคดีไม่สามารถเริ่มต้นขายไฟฟ้า (COD) ได้ตามระยะเวลา ให้ถือว่าสัญญาซื้อขายไฟฟ้าสิ้นสุดลง โดยให้ถือหนังสือฉบับนี้เป็นหนังสือบอกเลิกสัญญา ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ข้อพิพาทในประเด็นการย้ายที่ตั้งโครงการและการเลื่อนกำหนดวัน SCOD ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งยังไม่เป็นที่ยุติว่าผู้ฟ้องคดีเป็นฝ่ายผิดสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงยังไม่มีสิทธิบอกเลิกสัญญา เรียกค่าปรับ และยึดหลักประกันได้ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือ ที่ ALCP-๐๓๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ งดหรือระงับการกำกับสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโดยไม่บอกเลิกสัญญา ไม่ให้เรียกค่าปรับและไม่ให้ยึดหลักประกันหรือดำเนินการใด ๆ ในอันที่จะทำให้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าสิ้นสุดลง และมีหนังสือ ที่ ALCP-๐๑๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ได้แย้งกรณีที่



/ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒...

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้า และขอให้พิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อพิพาทกรณีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่อนุมัติให้ย้ายที่ตั้งโครงการและเลื่อนกำหนดวัน SCOD ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยอ้างว่าไม่ได้แจ้งการย้ายที่ตั้งโครงการต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพราะเห็นว่ามีได้มีการเปลี่ยนแปลงจุดเชื่อมโยง จึงไม่กระทบต่อสาระสำคัญของสัญญาซื้อขาย และต่อมาปรากฏว่าได้มีการประกาศใช้กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองศรีสะเกษ พ.ศ. ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔ ทำให้พื้นที่ก่อสร้างโครงการเดิมเป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ซึ่งไม่สามารถก่อสร้างโรงงานได้ และเป็นไปตามที่ผู้ฟ้องคดีคาดการณ์ไว้ กรณีดังกล่าวถือเป็นเหตุสุดวิสัย อีกทั้งผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งเหตุสุดวิสัยและขอย้ายที่ตั้งโครงการกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก่อนกำหนดวัน SCOD (วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มิได้ทักท้วงและขอให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม จึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับทราบและตกลงยินยอมให้ผู้ฟ้องคดีย้ายที่ตั้งโครงการได้โดยปริยาย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีเลื่อนกำหนดวัน SCOD จึงไม่ขัดด้วยข้อกฎหมายและข้อสัญญา และโดยที่ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิยื่นหนังสือต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อวินิจฉัยหาข้อยุติข้อพิพาทตามข้อ ๗ ของสัญญา แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้บอกเลิกสัญญาโดยไม่ดำเนินการระงับข้อพิพาทระหว่างคู่สัญญา จึงไม่เป็นไปตามข้อสัญญาและไม่ขัดด้วยกฎหมาย ต่อมา ในการประชุมครั้งที่ ๕๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีแล้วเห็นว่า การพิจารณาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ไม่อนุมัติให้ย้ายที่ตั้งโครงการและไม่ให้เลื่อนกำหนดวัน SCOD ขอบด้วยกฎหมายและข้อสัญญาแล้ว และการที่ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถเริ่มต้นขายไฟฟ้าได้ภายใน ๑๒ เดือน นับจากกำหนดวัน SCOD ที่ระบุในสัญญา การบอกเลิกสัญญาจึงเป็นไปตามข้อสัญญาและประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เรื่อง กำหนดแนวทางการกำกับกรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนแล้ว จึงมีมติให้ยกอุทธรณ์ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือที่ สกพ ๕๕๐๒/๑๕๐๔๕ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ

นอกจากนี้ โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวลของผู้ฟ้องคดีอยู่ภายใต้ระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (สำหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน) มีจุดรับซื้อไฟฟ้าอยู่ที่ตำบลชำ อำเภอมือเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ และมีกำหนด SCOD ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ แม้ระเบียบดังกล่าวจะมีได้มีข้อห้ามเกี่ยวกับการย้ายสถานที่ตั้งโครงการ แต่เนื่องจากสถานที่ตั้งโครงการเป็นสาระสำคัญของการชำระหนี้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในการชำระหนี้จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นคู่สัญญา ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถย้ายสถานที่ตั้งโครงการหรือเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในการชำระหนี้โดยปราศจากความยินยอมจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน ไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ให้ความยินยอมในการย้ายที่ตั้งโครงการและผู้ฟ้องคดี



ได้ย้าย...

ได้ย้ายสถานที่ตั้งโครงการเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ก่อนกฎกระทรวงให้ใช้ผังเมืองรวมจะใช้บังคับ (ใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔) นอกจากนี้ การอ้างการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายอันเป็นเหตุสุดวิสัยตามข้อ ๖.๓ ของสัญญาซื้อขายไฟฟ้า คู่สัญญาจะต้องแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบในทันทีที่สามารถรู้หรือควรรู้ได้ถึงเหตุสุดวิสัย แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทราบทันทีที่เกิดเหตุสุดวิสัยเพื่อขอย้ายสถานที่ตั้งโครงการ โดยผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ขอย้ายที่ตั้งโครงการต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นเวลาหลังจากที่กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมบังคับใช้แล้วเป็นเวลา ๔ ปี ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจอ้างเหตุสุดวิสัยเกี่ยวกับกฎกระทรวงดังกล่าวเพื่อขอย้ายสถานที่ตั้งโครงการได้ รวมทั้งในปัจจุบันได้มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔/๒๕๕๙ เรื่อง การยกเว้นการใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสำหรับการประกอบกิจการบางประเภท ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ จึงไม่มีเหตุที่ผู้ฟ้องคดีจะขอย้ายที่ตั้งโครงการส่วนที่ประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เรื่อง กำหนดแนวทางการกำกับารับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ กำหนดให้ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากที่ประสงค์จะขยายกำหนดวัน SCOD จะต้องแจ้งต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ก่อนวัน SCOD โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะพิจารณาจากความพร้อมทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านที่ดิน ด้านเทคโนโลยี ด้านแหล่งเงินทุน และการขออนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง แต่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีไม่มีความพร้อมด้านที่ดิน เนื่องจากสถานที่ตั้งโครงการไม่ตรงกับที่ตั้งที่ระบุในสัญญา การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีเลื่อนกำหนดวัน SCOD จึงถือเป็นการพิจารณาที่ชอบแล้ว กรณีความล่าช้าของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากแบบ Adder เป็นแบบ FIT นั้นตามข้อ ๙ ของประกาศผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เรื่อง การรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ไม่รวมพลังงานแสงอาทิตย์) ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากแบบ Adder เป็น Feed-in Tariff (FIT) พ.ศ. ๒๕๕๘ กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ สามารถพิจารณายกเลิกข้อตกลงของสัญญาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับราคาซื้อไฟฟ้าและการคำนวณค่าไฟฟ้าให้สอดคล้องกับการรับซื้อไฟฟ้าแบบ FIT ได้ โดยมีต้องยกเลิกสัญญาทั้งฉบับ สัญญาซื้อขายไฟฟ้ายังคงมีผลผูกพันคู่สัญญา และผู้ฟ้องคดีสามารถดำเนินโครงการและเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ จึงไม่มีเหตุที่จะขยายกำหนดวัน SCOD ให้ผู้ฟ้องคดีและโดยที่ประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เรื่อง กำหนดแนวทางการกำกับารับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และข้อ ๒.๔ ของสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่แก้ไขเพิ่มเติมตามข้อตกลง ฉบับลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ กำหนดว่า กรณีผู้ยื่นข้อเสนอขายไฟฟ้าขนาดเล็กมากไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบภายใน ๑๒ เดือน นับจากวัน SCOD ให้ถือว่าสัญญาลิ้นสุดลง การบอกเลิกสัญญาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามหนังสือ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ จึงเป็นการกำกับสัญญาซื้อขายไฟฟ้าตามประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และข้อสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแล้ว



/สำหรับ...

สำหรับการใช้สิทธิระงับข้อพิพาทตามความในข้อ ๗ ของสัญญา มิได้เป็นข้อยกเว้นการบังคับตามสัญญา คู่สัญญายังคงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อสัญญาซื้อขายไฟฟ้า เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบภายใน ๑๒ เดือน นับจากวัน SCOD สัญญาซื้อขายไฟฟ้าจึงสิ้นสุดลงตามข้อ ๒.๔ การบอกเลิกสัญญาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงชอบแล้ว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีมติให้ยกอุทธรณ์จึงเป็นการพิจารณาที่ชอบด้วยกฎหมายและข้อสัญญาซื้อขายไฟฟ้า การที่ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าตามกำหนดวัน SCOD ที่กำหนดในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าได้ รวมถึงไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ได้ (๑๒ เดือน นับจากกำหนดวัน SCOD) การบอกเลิกสัญญาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นไปตามข้อสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและประกาศผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เรื่อง การกำหนดแนวทางกำกับกรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ แล้ว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีมติไม่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีย้ายโครงการและไม่อนุมัติให้เลื่อนกำหนดวันจ่ายไฟฟ้า เข้าระบบเชิงพาณิชย์ (วัน SCOD) จึงไม่เป็นการจงใจฝ่าฝืนกฎหมายและสัญญาซื้อขายไฟฟ้า อันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี นอกจากนี้ ข้อ ๒๘ (๒) ของระเบียบผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่าด้วยการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ในแบบ Feed-in Tariff (ไม่รวมโครงการพลังงานแสงอาทิตย์) พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้กำหนดขั้นตอนการระงับข้อพิพาทระหว่างคู่สัญญาไว้ว่า ในกรณีมีเหตุอันสมควรจะต้องวินิจฉัยปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าหรือสัญญาซื้อขายไฟฟ้าให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้วินิจฉัยหาข้อยุติ และให้ถือว่าคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นที่สุด ซึ่งคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิใช่คำสั่งทางปกครอง แต่เป็นเพียงคำวินิจฉัยตามข้อสัญญาว่าฝ่ายใดปฏิบัติถูกต้องหรือไม่ถูกต้องตามสัญญา ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ปฏิบัติตามข้อสัญญาว่าด้วยเหตุสุดวิสัยที่ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิอ้างได้ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ วินิจฉัยไม่ชอบด้วยข้อสัญญา ผู้ฟ้องคดีก็ชอบที่จะฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต่อศาลโดยอาศัยมูลเหตุตามสิทธิที่มีอยู่ในสัญญาเท่านั้น ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิใช่คู่สัญญากับผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่ใช่ผู้เดือดร้อนหรือเสียหายที่จะมีสิทธิฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามนัยมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ขอให้ศาลมีคำพิพากษายกฟ้อง

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้การว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นองค์กรกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ มีหน้าที่รับมติจากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นรัฐวิสาหกิจที่ดำเนินการเกี่ยวกับธุรกิจพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ มีหน้าที่รับซื้อไฟฟ้าตามนโยบายที่ประกาศจากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๑ ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นขอ



/จำหน่ายไฟฟ้า...

จำหน่ายไฟฟ้าและขอรับส่วนเพิ่มราคาซื้อขายไฟฟ้า (Adder) จากเชื้อเพลิงประเภทชีวมวล กับผู้ผูกฟองคิตที่ ๒ โดยโครงการตั้งอยู่ที่ตำบลชำ อำเภอมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ปริมาณไฟฟ้าเสนอขาย ๘.๐ เมกะวัตต์ เพื่อขอรับส่วนเพิ่มราคาซื้อขายไฟฟ้า (Adder) สำหรับ ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ประเภทเชื้อเพลิงชีวมวลในอัตราส่วนเพิ่ม ๐.๓๐ บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง โดยมีระยะเวลาสนับสนุน ๗ ปี นับจากวันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ซึ่งผู้ฟองคิต เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามข้อ ๔.๑.๑ ของประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง การกำหนดส่วนเพิ่ม ราคาซื้อขายไฟฟ้าสำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่จะได้รับส่วนเพิ่มราคาซื้อขายไฟฟ้า (Adder) ผู้ผูกฟองคิตที่ ๒ จึงอนุญาตให้ผู้ฟองคิตขายไฟฟ้าเข้าระบบของผู้ผูกฟองคิตที่ ๒ ได้ และผู้ฟองคิต ได้ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับผู้ผูกฟองคิตที่ ๒ ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า เลขที่ VSPP-PEA ๑๓๔/๒๕๕๒ การรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (สำหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน) ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒ โดยผู้ฟองคิตตกลงขายไฟฟ้าในปริมาณพลังไฟฟ้าสูงสุด ๘.๐ เมกะวัตต์ ที่ระดับแรงดัน ๒๒,๐๐๐ โวลท์ มีจุดรับซื้อไฟฟ้าอยู่ที่จุดติดตั้งที่ตำบลชำ อำเภอมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ มีกำหนดวันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า (SCOD) ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ต่อมา ผู้ผูกฟองคิตที่ ๒ ได้ออกประกาศ เรื่อง กำหนดแนวทางการกำกับ การรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ โดยข้อ ๔ ของประกาศได้กำหนดการกำกับสัญญาซื้อขายไฟฟ้าไว้ว่า ก่อนครบกำหนดวันกำหนดวันจ่าย ไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (SCOD ย่อมาจาก Scheduled Commercial Operation Date) หรือ SCOD (กำหนดวันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า) ๖๐ วัน ผู้ผูกฟองคิตที่ ๒ จะแจ้ง ให้ VSPP (ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก) ทราบว่าจะต้องจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ ตาม SCOD ในกรณีที่ VSPP ไม่สามารถดำเนินการได้และมีความประสงค์ขอขยายวัน SCOD จะต้องแจ้งความประสงค์ให้ผู้ผูกฟองคิตที่ ๒ ทราบ ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ก่อนวัน SCOD โดยผู้ผูกฟองคิตที่ ๒ จะพิจารณาความพร้อม ๔ ด้าน ประกอบด้วย ความพร้อมด้านที่ดิน ด้านเทคโนโลยี ด้านแหล่งเงินทุน และการขออนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้แล้วเสร็จ ภายใน ๓๐ วัน และจะขยายวัน SCOD ออกไปอีกไม่เกิน ๖ เดือน นับจากวัน SCOD เดิม ในกรณีที่ไม่สามารถ SCOD ได้ เนื่องจากเหตุสุดวิสัยตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ผู้ผูกฟองคิตที่ ๒ จะดำเนินการตามข้อเท็จจริงและข้อกำหนดของระเบียบ ประกาศและเงื่อนไขของสัญญาซื้อขาย ไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ VSPP ไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบตามที่กำหนด SCOD ได้ ผู้ผูกฟองคิตที่ ๒ จะดำเนินการ ดังนี้ (๑) กรณีที่ได้วางหลักค้ำประกันผู้ผูกฟองคิตที่ ๒ จะแจ้งให้ VSPP ทราบว่าต้องจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบภายใน ๑๒ เดือน นับจากวัน SCOD และหากไม่สามารถ ดำเนินการได้ ให้ถือว่าสัญญาซื้อขายไฟฟ้าสิ้นสุดลง (๒) กรณีไม่ได้วางหลักค้ำประกัน ผู้ผูกฟองคิตที่ ๒



/จะแจ้งให้...

จะแจ้งให้ VSPP จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบภายในระยะเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กำหนด หาก VSPP ไม่สามารถดำเนินการได้ให้ถือว่าสัญญาสิ้นสุดลง ต่อมา คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ เห็นชอบแนวทางการดำเนินการในช่วงเปลี่ยนผ่านจากระบบ Adder เป็น FIT โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ดำเนินการ ประกาศหยุดรับคำร้องขอขายไฟฟ้าในรูปแบบ Adder โดยมีผลตั้งแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีมติ ส่วนโครงการที่ได้ดำเนินการยื่นคำร้องขอขายไฟฟ้าในรูปแบบ Adder แล้ว แต่มีความสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการภายใต้รูปแบบ FIT ให้ดำเนินการ ดังนี้ กลุ่มโครงการที่ได้จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบแล้ว ให้โครงการคงอยู่ในระบบ Adder ต่อไป ส่วนกลุ่มโครงการที่ยังไม่ได้จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบที่มี สัญญาซื้อขายไฟฟ้าแล้วหรือเป็นโครงการที่ได้รับการอนุมัติตอบรับซื้อไฟฟ้าในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ สามารถปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบ FIT ได้ ทั้งนี้ โครงการที่จะเปลี่ยนรูปแบบจะต้องเป็นโครงการที่ยังไม่เคยมีการต่ออายุโครงการหรือโครงการที่ไม่เคยกำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (SCOD) โดยจะต้องขอยกเลิกสัญญาเดิมโดยไม่มีการหักเงินค้ำประกันภายในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ และให้ยื่นคำร้องใหม่ในรูปแบบ FIT กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน โดยได้รับอัตรา FIT ตามอัตรารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ FIT สำหรับปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้มีกำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (SCOD) ตามที่เคยได้ยื่นไว้ในระบบ Adder เดิม และเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้ออกประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ไม่รวมพลังงานแสงอาทิตย์) ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากแบบ Adder เป็น Feed-in Tariff (FIT) พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ โดยประกาศฉบับนี้มีให้ใช้บังคับกับโครงการที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Adder ที่ได้จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบแล้ว และประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ไม่รวมพลังงานแสงอาทิตย์) ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากแบบ Adder เป็น Feed-in Tariff (FIT) (เพิ่มเติม) พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ กำหนดให้การไฟฟ้าตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและพิจารณายกเลิก ข้อตกลงในสัญญาเดิมในส่วนที่เกี่ยวกับการรับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ Adder และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อตกลงในสัญญาเดิมให้สอดคล้องกับการรับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ FIT โดยมีต้องยกเลิกสัญญา ทั้งฉบับ และผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิในการได้รับอัตรารับซื้อไฟฟ้าแบบ FIT แทน Adder เดิม นับตั้งแต่วันที่เริ่มต้นจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๘ หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ไม่รวมพลังงานแสงอาทิตย์) ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากแบบ Adder เป็น Feed-in Tariff (FIT) (เพิ่มเติมฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดยได้ขยายเวลา



/การขอยกเลิก...

การขอยกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเดิมหรือการขอยกเลิกค่าซื้อขายไฟฟ้าเดิมและการยื่นคำขอ
ขายไฟฟ้าใหม่เป็นภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ รวมทั้งการลงนามในเอกสารแนบท้ายสัญญาเดิม
เป็นภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ทำข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายไฟฟ้า การรับซื้อไฟฟ้า
จากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (สำหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน) เลขที่ VSPP-PEA
๑๓๔/๒๕๕๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ กำหนดวันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า (SCOD)
ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ (วัน SCOD ตามสัญญาเดิม) ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
กำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ไม่รวมพลังงานแสงอาทิตย์)
ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากแบบ Adder เป็น Feed-in Tariff (FIT) พ.ศ. ๒๕๕๘ ภายหลังจาก
ทำข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือ ที่ มท ๕๓๐๓.๑๒/๔๑๓๕๙
ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ แจ้งกำกับสัญญาซื้อขายไฟฟ้า โดยให้ผู้ฟ้องคดีรายงานความก้าวหน้า
ของโครงการและหากผู้ฟ้องคดีมีความประสงค์ขอยายกกำหนดวัน SCOD ผู้ฟ้องคดีจะต้องมี
หนังสือแจ้งความประสงค์ขอยายกกำหนดวัน SCOD พร้อมทั้งจัดส่งเอกสารแสดงความก้าวหน้า
ของโครงการให้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ก่อนครบกำหนดวัน SCOD (วันที่ ๓๑
ธันวาคม ๒๕๕๘) เพื่อพิจารณาการขอเลื่อนกำหนดวัน SCOD และผู้ฟ้องคดีจะต้องจ่ายไฟฟ้า
เข้าระบบภายในเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กำหนด หากไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ถือว่าสัญญา
ซื้อขายไฟฟ้าสิ้นสุดลง ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือเมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ต่อมา ผู้ฟ้องคดี
มีหนังสือ ที่ ALCP-๐๙๘/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ แจ้งว่ามีเหตุขัดข้องในการ
ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล เนื่องจากมีกลุ่มผู้คัดค้านต่อต้านโครงการ และอำเภอพยุห์
จะจัดทำประชาคมในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เข้าร่วมสังเกตการณ์
แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้จัดส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับเหตุขัดข้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทราบ ประกอบกับ
สถานที่ที่ผู้ฟ้องคดีจัดทำประชาคมไม่ตรงกับสถานที่ตั้งโครงการตามสัญญา จึงมีหนังสือ ที่ มท
๕๓๐๓.๑๒/๔๓๙๖๕ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ได้แย้งเรื่องดังกล่าวกับผู้ฟ้องคดี โดยผู้ฟ้องคดี
ได้รับหนังสือเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือ ที่ ALCP-๐๙๗/๒๕๕๘ ลงวันที่
๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ขอแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา ข้อ ๑.๓ จากจุดรับซื้อไฟฟ้าที่ตำบลชำ อำเภอบึง
เมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นตำบลตำแย อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ และหนังสือ
ที่ ALCP-๐๙๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ รายงานความก้าวหน้าและขอยายก
กำหนดวัน SCOD จากเดิมออกไปเป็นวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ รวมทั้งมีหนังสือ ที่ ALCP-
๑๐๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ส่งหนังสือคำประกันของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด
(มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ ค.๔๗๖๙๐๑๒๗๒๕๔๐๐๐ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ เพื่อเป็น



/หลักประกัน...

หลักประกันการขอขยายกำหนดวัน SCOD แต่เนื่องจากเอกสารหลักฐานที่ผู้ฟ้องคดีจัดส่งให้ยังไม่เพียงพอต่อการพิจารณาเลื่อนกำหนด SCOD ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีหนังสือ ที่ มท ๕๓๐๓.๑๒/๕๒๕๓ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีจัดส่งเอกสารเพิ่มเติม ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แล้ว ต่อมา คณะกรรมการบริหารการรับซื้อไฟฟ้า ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ปรากฏเอกสารหลักฐานที่แสดงเหตุสุดวิสัยและความพร้อม ๔ ด้าน สำหรับที่ตั้งโครงการตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการย้ายที่ตั้งโครงการและการเลื่อนกำหนดวัน SCOD จึงมีมติไม่อนุมัติการย้ายที่ตั้งโครงการและการเลื่อนกำหนดวัน SCOD ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือ ที่ มท ๕๓๐๓.๑๒/๒๒๐๙๐ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีทราบ พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ (COD) ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือ หากผู้ฟ้องคดีไม่สามารถดำเนินการ COD ได้ตามกำหนดเวลาให้ถือว่าสัญญาซื้อขายไฟฟ้าสิ้นสุดลงทันทีเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีเตรียมหลักฐานเพื่อขอรับต้นฉบับหนังสือคำประกันคืน ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือแล้ว หลังจากนั้นผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ ALCP-๐๑๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ อุทธรณ์กรณีการไม่อนุมัติให้ย้ายที่ตั้งโครงการและเลื่อนกำหนดวัน SCOD ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งคณะกรรมการบริหารการรับซื้อไฟฟ้า ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทันทิที่เกิดเหตุสุดวิสัยเพื่อขอย้ายสถานที่ตั้งและเลื่อนกำหนดวัน SCOD อีกทั้งปัจจุบัน หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีคำสั่งที่ ๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ ให้ยกเว้นการใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองสำหรับประกอบกิจการโรงงานลำดับที่ ๘๘ ตามกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงมีมติไม่ย้ายสถานที่ตั้งและไม่เลื่อนกำหนดวัน SCOD ให้แก่ผู้ฟ้องคดีเช่นเดิม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือ ที่ มท ๕๓๐๓.๑๒/๓๖๗๙๕ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบ พร้อมทั้งแจ้งว่าหากผู้ฟ้องคดีไม่สามารถ COD ให้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ภายใน ๖๐ วัน นับจากที่ครบกำหนดวัน SCOD (วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐.๓๓ ของวงเงินหลักประกันต่อวัน จนถึงวันที่ผู้ฟ้องคดี COD ให้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ หากผู้ฟ้องคดีไม่สามารถ COD ได้ ภายใน ๑๒ เดือน นับจากที่ครบกำหนดวัน SCOD ให้ถือว่าสัญญาสิ้นสุดลงตามประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือดังกล่าวแล้ว หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือ ที่ มท ๕๓๐๓.๑๒/๕๐๐๘๔ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ แจ้งกำกับสัญญา (ครั้งที่ ๒) ให้ผู้ฟ้องคดีจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ (๑๒ เดือน นับจากกำหนดวัน SCOD) และหาก



/ผู้ฟ้องคดี...

ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถดำเนินการ COD ได้ตามเวลา ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกค่าปรับและยึดหลักประกัน และหากผู้ฟ้องคดีไม่สามารถดำเนินการ COD ได้ตามเวลา ให้ถือว่าสัญญาซื้อขายไฟฟ้าสิ้นสุดลง โดยให้หนังสือฉบับนี้เป็นหนังสือบอกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือเมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ ALCP-๐๓๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ งดหรือระงับการกำกับสัญญาซื้อขายไฟฟ้า โดยไม่ให้บอกเลิกสัญญา ไม่เรียกค่าปรับ และไม่ยึดหลักประกัน รวมทั้งไม่ดำเนินการใด ๆ ในอันที่จะทำให้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า สิ้นสุดลง และทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายจนกว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะวินิจฉัยเป็นที่ยุติว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นฝ่ายผิดสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีหนังสือ ที่ มท ๕๓๐๓.๑๒/๑๕๕๓๕ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ใช้สิทธิเลิกสัญญาตามเงื่อนไขในสัญญา ซื้อขายไฟฟ้าและข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแล้ว การที่ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คัดค้าน การพิจารณาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ และมีหนังสือ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ งดหรือระงับการกำกับสัญญาซื้อขาย ไฟฟ้านั้น ตามระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (สำหรับการผลิตไฟฟ้าจาก พลังงานหมุนเวียน) และเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายไฟฟ้า รวมถึงข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา ไม่ได้กำหนดให้การยื่นหนังสือให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ วินิจฉัยหาข้อยุติเป็นเหตุให้ต้องทุเลาการบังคับ ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า การบอกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้าย่อมมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ (วันที่พ้นกำหนด ๑๒ เดือน นับจากครบกำหนดวัน SCOD) ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือ ที่ สกพ ๕๕๐๒/๑๕๐๔๔ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ แจ้งมติให้ยกอุทธรณ์ และการที่ผู้ฟ้องคดี ไม่สามารถเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าได้ภายใน ๑๒ เดือน นับจากกำหนดวัน SCOD ตามที่ระบุในสัญญา การบอกเลิกสัญญาจึงเป็นไปตามข้อสัญญาซื้อขายไฟฟ้า และประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เรื่อง กำหนดแนวทางการกำกับรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ แล้ว

นอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือแจ้งเกี่ยวกับสถานที่จัดทำประชาคม ไม่ตรงกับสถานที่ตั้งโครงการตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าไปยังผู้ฟ้องคดี ตั้งแต่เมื่อครั้งที่ผู้ฟ้องคดีได้มี หนังสือขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการจัดทำประชาคม และเมื่อผู้ฟ้องคดี มีหนังสือขอย้ายที่ตั้งโครงการและเลื่อนกำหนดวัน SCOD ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้พิจารณา เอกสารหลักฐานที่ผู้ฟ้องคดีจัดส่งมาให้ แต่ไม่ปรากฏเอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงเหตุสุดวิสัย และเอกสารความพร้อม ๔ ด้าน สำหรับที่ตั้งโครงการตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเพื่อใช้ประกอบการ พิจารณาการย้ายที่ตั้งโครงการและเลื่อนกำหนดวัน SCOD ก็ยังไม่ครบถ้วนตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีทราบ รวมทั้งแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติ



/ตามสัญญา...

ตามสัญญาพิพาทด้วย อันแสดงให้เห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ให้โอกาสผู้ฟ้องคดีในการดำเนินการตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า รวมทั้งการปฏิบัติตามสัญญาในการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาแล้ว ส่วนข้ออ้างที่ว่ากรายการที่ย้ายที่ตั้งโครงการ แต่ยังคงใช้จุดเชื่อมต่อเดิม เป็นการเปลี่ยนแปลงสัญญาในข้อที่ไม่เป็นสาระสำคัญ ความสำคัญของจุดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบอยู่ที่จุดเชื่อมต่อมากกว่าที่ดินที่ตั้งโครงการ นั้น ในการพิจารณาย้ายที่ตั้งโครงการ มีหลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ (๑) ความพร้อมของวงจรจุดเชื่อมต่อของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และ Grid Capacity (๒) ต้องมีเหตุสุดวิสัยในที่ตั้งโครงการเดิม (๓) ที่ตั้งโครงการแห่งใหม่ต้องมีความพร้อมครบ ๔ ด้าน และ (๔) ต้องมีแหล่งเชื้อเพลิงสำหรับผลิตไฟฟ้า รวมถึงความมั่นคงของระบบไฟฟ้า แต่กรณีของผู้ฟ้องคดีปรากฏว่าที่ตั้งโครงการแห่งใหม่ยังไม่มีความพร้อมครบทั้ง ๔ ด้าน เนื่องจากยังคงมีมวลชนต่อต้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าอยู่ อันแสดงให้เห็นว่าผู้ฟ้องคดียังไม่มีความพร้อมในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ดังนั้นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีมติไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีย้ายสถานที่ตั้งโรงไฟฟ้า และไม่อนุญาตให้เลื่อนกำหนดวัน SCOD นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ข้อ ๖.๓.๑ ที่ระบุว่า คู่สัญญาฝ่ายที่อ้างเหตุสุดวิสัยจะต้องแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบในทันทีที่สามารถทำได้ถึงเหตุสุดวิสัย พร้อมด้วยข้อมูลรายละเอียดของเหตุสุดวิสัย และระยะเวลาที่จำเป็นจะต้องใช้ในการแก้ไข แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทราบในทันทีที่เกิดเหตุ โดยหนังสือของผู้ฟ้องคดีที่ ALCP-๐๘๘/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ แจ้งเพียงว่าผู้ฟ้องคดีได้ลงพื้นที่ตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แต่ชาวบ้านไม่มีความเข้าใจ ไม่ยอมรับและต่อต้านโครงการอย่างรุนแรง ซึ่งเมื่อนับระยะเวลาที่เกิดเหตุการณ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึงวันที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทราบในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ รวมเป็นเวลาทั้งสิ้น ๖ ปี แสดงให้เห็นว่าผู้ฟ้องคดีปล่อยให้เวลาล่วงเลยมานานโดยมิได้แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทราบถึงความก้าวหน้าของการก่อสร้างโรงไฟฟ้า รวมทั้งเหตุที่ประชาชนคัดค้าน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเจตนาของผู้ฟ้องคดีว่าไม่ได้มีความตั้งใจที่จะก่อสร้างโรงไฟฟ้าให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา SCOD อย่างจริงจัง อีกทั้งการย้ายที่ตั้งโรงไฟฟ้า ผู้ฟ้องคดีก็มีโครงการในเครือที่มีการย้ายที่ตั้งโรงไฟฟ้าจากตำบลโพน อำเภอมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ไปที่ตั้งโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ โดยมีจุดรับซื้อไฟฟ้าอยู่ที่อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ซึ่งต้องมีการทำข้อตกลงย้ายที่ตั้งโรงไฟฟ้า แสดงให้เห็นว่าการย้ายที่ตั้งโครงการของผู้ฟ้องคดีจากที่ตั้งเดิมตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่ตำบลชำ อำเภอมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นที่ตั้งใหม่ที่ตำบลตำแย อำเภอยุทธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ดำเนินการด้วยความเข้าใจของผู้ฟ้องคดีฝ่ายเดียว เนื่องจากยังมิได้ทำข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (กรณีย้ายที่ตั้งโครงการ) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มิได้มีหนังสืออนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีย้ายที่ตั้งโครงการแต่อย่างใด ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เรื่อง กำหนดแนวทางการกำกับกรับซื้อไฟฟ้าจาก



/ผู้ผลิตไฟฟ้า...

ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ มิได้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาซื้อขายไฟฟ้า นั้น ประกาศดังกล่าวออกตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ ๖๑/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง กำหนดแนวทางการกำกับกำกับการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ซึ่งเป็นแนวทางที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ใช้ในการพิจารณากำกับสัญญาซื้อขายไฟฟ้า รวมทั้งพิจารณาเลื่อนกำหนดวัน SCOD ให้กับผู้ผลิตไฟฟ้าทุกราย และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือแจ้งยกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ได้มีหนังสือแจ้งผลพิจารณาการยกเลิกสัญญาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่า เป็นไปตามข้อสัญญาซื้อขายไฟฟ้า และประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เรื่อง กำหนดแนวทางการกำกับกำกับการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ แล้ว จึงถือว่าสัญญาได้สิ้นสุดลง และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีสิทธิคิดค่าปรับและยึดหลักประกันได้ หากนับเวลาตั้งแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้ลงนามทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ถึงกำหนดวันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า (SCOD) ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเวลาถึง ๗ ปี ที่ผู้ฟ้องคดีสามารถดำเนินการเพื่อก่อสร้างโรงไฟฟ้าตามสัญญา และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยังมีหนังสือ ที่ มท ๕๓๐๓.๑๒/๓๖๗๙๕ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ แจ้งผู้ฟ้องคดีอีกครั้งว่า หากผู้ฟ้องคดีไม่สามารถ COD ได้ ภายใน ๑๒ เดือน นับจากวันที่ครบกำหนดวัน SCOD (วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙) ให้ถือว่าสัญญาสิ้นสุดลง รวมเป็นเวลา ๘ ปี เพื่อให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลและจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่ได้กลับแก้หรือใช้สิทธิตามสัญญาโดยไม่สุจริตและไม่เป็นธรรมตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง และในการบอกเลิกสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ สามารถใช้สิทธิตามข้อ ๒ ของสัญญาซื้อขายโดยไม่ต้องส่งเรื่องให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาก่อนแต่อย่างใด

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้รับความเสียหายจากการสูญเสียโอกาสในการได้รับกำไรสุทธิจากการดำเนินโครงการ เป็นเงิน ๙๓๖,๙๑๒,๔๓๘.๔๔ บาท นั้น แม้ผู้ฟ้องคดีได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างโรงไฟฟ้า แต่ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ก่อสร้างโรงไฟฟ้าให้แล้วเสร็จก่อนหมดอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ยังไม่แน่นอนว่าผู้ฟ้องคดีจะสามารถก่อสร้างโรงไฟฟ้าได้จริงในอนาคต จึงถือว่าผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ได้รับความเสียหายในส่วนนี้ อีกทั้งต้นทุนการก่อสร้าง ต้นทุนเชื้อเพลิง และการบำรุงรักษา มีความไม่แน่นอน จึงมีอาจกำหนดกำไรสุทธิในอีก ๒๐ ปีข้างหน้าได้จริง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าว ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีซื้อและชำระค่าที่ดินโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาอนุมัติให้ย้ายที่ตั้งโครงการตั้งแต่ประชาชนคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้า และยังไม่ได้ทำข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงที่ตั้งโครงการ รวมทั้งระยะเวลาตั้งแต่ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจนถึงวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ บอกเลิกสัญญา เป็นเวลาถึง ๘ ปี แต่ผู้ฟ้องคดีก็ยังมีได้ริบเร่งในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า จึงถือว่าผู้ฟ้องคดียอมรับความเสี่ยงจากการจัดหาที่ดินเอง



/ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒...

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่ต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายดังกล่าว และที่ผู้ฟ้องคดีได้เริ่มก่อสร้างโครงการไปบางส่วน โดยได้ทำสัญญาว่าจ้างผู้รับเหมาให้ก่อสร้างและชำระค่าจ้างเป็นเงิน ๓๐,๖๘๔,๐๘๔.๑๙ บาท และค่าเครื่องจักรเป็นเงิน ๑๙๔,๓๒๘,๓๕๖.๗๓ บาท เป็นกรณีนี้ที่ผู้ฟ้องคดีทำสัญญาว่าจ้างทั้งที่ยังไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงถือว่าผู้ฟ้องคดียอมรับความเสี่ยงเอง ไม่ได้เป็นเหตุจากการยกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่ต้องรับผิดชอบ ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีมีคำขอท้ายฟ้องข้อ ๑ นั้น ข้อพิพาทในคดีนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง มีวัตถุประสงค์หลักในการจัดทำบริการสาธารณะ เพื่อให้การบริการสาธารณะสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง และบรรลุมติประสงค์ สัญญาทางปกครองมิได้กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีสามารถยกเลิกการบอกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้าได้ ประกอบกับการบอกเลิกสัญญาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ขอบด้วยกฎหมาย อีกทั้งสัญญาพิพาทมิได้กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีสามารถทำการแก้ไขสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่ตั้งโครงการ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่สามารถขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองแก้ไขสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่ตั้งโครงการตามคำขอท้ายฟ้องข้อ ๓ ส่วนคำขอท้ายฟ้องข้อ ๔ และข้อ ๕ นั้น เมื่อสัญญาพิพาทมีการบอกเลิกแล้ว ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองดำเนินการตามคำขอข้อ ๔ และข้อ ๕ ได้ ขอให้ศาลมีคำพิพากษายกฟ้อง

ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่า คดีนี้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แย้งว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ใช่คู่สัญญากับผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่ใช่ผู้เดือดร้อนเสียหายที่จะมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลได้ จึงมีปัญหาต้องพิจารณาก่อนว่า ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หรือไม่ เห็นว่า เมื่อคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีผลผูกพันต่อผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และมีผลกระทบต่อผู้ฟ้องคดีซึ่งข้อสัญญาซื้อขายไฟฟ้าพิพาทกำหนดให้ผู้ไม่พอใจคำวินิจฉัยดังกล่าวฟ้องคดีต่อศาล เมื่อผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ชอบด้วยข้อสัญญา และมีผลกระทบต่อผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒

สำหรับประเด็นที่ต้องวินิจฉัย นั้น คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้า เลขที่ VSPP-PEA ๑๓๔/๒๕๕๒ การรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (สำหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน) ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ขอบด้วยกฎหมายและข้อสัญญาหรือไม่ หากไม่ชอบ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองต้องชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ เพียงใด โดยมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยก่อนว่ามีเหตุสุดวิสัยที่ผู้ฟ้องคดีสมควรจะได้รับการอนุมัติให้ย้ายที่ตั้งโครงการและขยายเวลากำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (SCOD) หรือไม่ เห็นว่า ขณะที่ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าพิพาท ยังไม่มีการออก



/กฎหมาย...

กฎหมายผังเมืองบังคับใช้กับพื้นที่ตำบลชำ แต่ภายหลังทำสัญญา ปรากฏว่าได้มีการออกกฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองศรีสะเกษ พ.ศ. ๒๕๕๔ มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔ โดยกำหนดให้พื้นที่ตำบลชำ เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ห้ามมิให้ก่อสร้าง โรงงานลำดับที่ ๘๘ การออกกฎกระทรวงดังกล่าวเป็นเหตุที่ผู้ฟ้องคดีไม่อาจป้องกันได้และเป็นการ กระทำของรัฐบาลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย ซึ่งทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถตั้งโครงการ หรือจัดรับซื้อไฟฟ้าตามสัญญาข้อ ๑.๓ ได้ กรณีจึงเป็นเหตุสุดวิสัยตามข้อ ๖ ของสัญญาซื้อขายไฟฟ้า และข้อ ๒๘ ของระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้า ขนาดเล็กมาก โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ในแบบ Feed-in Tariff (ไม่รวมโครงการ พลังงานแสงอาทิตย์) พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยและผู้ฟ้องคดีไม่ต้องรับผิดชอบตามสัญญาข้อ ๖.๒ ก็ต่อเมื่อผู้ฟ้องคดีได้แจ้งต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เกี่ยวกับเหตุสุดวิสัยนั้น พร้อมพยานหลักฐานในส่วนที่ เกี่ยวข้องในทันทีที่สามารถกระทำได้ อันเป็นข้อสัญญาที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันแล้ว โดยเฉพาะ อย่างยิ่ง เหตุสุดวิสัยที่กล่าวอ้างมีผลกระทบต่อโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลของผู้ฟ้องคดี รวมถึงการผลิตไฟฟ้าเพื่อขายให้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งมีกำหนดเวลาที่แน่นอนในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ผู้ฟ้องคดีย่อมต้องปฏิบัติตามสัญญาโดยมีหน้าที่แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทราบถึงเหตุสุดวิสัยในทันที ที่สามารถทำได้เพื่อจะได้ร่วมกันแก้ไขปัญหา อีกทั้งเมื่อพิจารณาจากสำเนาสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน ที่ผู้ฟ้องคดีแนบไปพร้อมกับหนังสือ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ที่ขออนุมัติย้ายที่ตั้งโครงการ ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินในตำบลคำแยเพื่อเป็นที่ตั้งโครงการแห่งใหม่ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ก่อนที่กฎกระทรวงฉบับดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และภายหลังจากที่กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองศรีสะเกษ พ.ศ. ๒๕๕๔ ใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔ ผู้ฟ้องคดี ก็ไม่ได้แจ้งเหตุต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทั้งที่อยู่ในวิสัยที่ผู้ฟ้องคดีจะกระทำได้ แต่กลับปล่อยเวลาให้ เนิ่นนานไป เมื่อนับเวลาดังแต่วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นวันที่กฎกระทรวงมีผลใช้บังคับจนถึง วันที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือขออนุมัติย้ายที่ตั้งโครงการต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ คือ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เป็นเวลา ๔ ปีเศษ อีกทั้งผู้ฟ้องคดีขออนุมัติย้ายที่ตั้งโครงการก่อนครบกำหนดวันจ่ายไฟฟ้า เข้าระบบเชิงพาณิชย์ (SCOD) ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เพียง ๑ เดือนเศษเท่านั้น จึงเป็น กรณีที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการตามข้อ ๖.๓ ของสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ผู้ฟ้องคดีไม่อาจนำเหตุสุดวิสัย มาอ้างว่าไม่ได้ปฏิบัติผิดสัญญาหาได้ไม่ ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับหนังสือขอย้าย ที่ตั้งโครงการแล้ว ไม่ได้โต้แย้งหรือคัดค้านจนล่วงเลยกำหนดเวลาเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า ถือเป็นการ ยอมรับโดยปริยายให้ผู้ฟ้องคดีย้ายที่ตั้งโครงการ การย้ายที่ตั้งโครงการยังคงใช้จุดเชื่อมโยงเดิม ไม่กระทบสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายไฟฟ้า และไม่ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับความเสียหาย จึงสามารถย้ายที่ตั้งโครงการได้ทันที นั้น เห็นว่า ตามระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาด



/เล็กน้อย...

เล็กมาก (สำหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน) อันเป็นเอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขายไฟฟ้า และเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ข้อ ฉ. กำหนดความหมายของจุดรับซื้อไฟฟ้าและจุดเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าไว้ว่า ๑. จุดรับซื้อไฟฟ้า หมายถึง จุดที่ติดตั้งมาตรวัดไฟฟ้าที่ผู้ฟองคดีจำหน่ายไฟฟ้าให้กับผู้ถูกฟองคดีที่ ๒ ๒. จุดเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า หมายถึง จุดที่ระบบไฟฟ้าของผู้ฟองคดีเชื่อมโยงกับระบบไฟฟ้าของผู้ถูกฟองคดีที่ ๒ ซึ่งผู้ถูกฟองคดีที่ ๒ จะเป็นผู้กำหนดและอาจจะเป็นจุดเดียวกับจุดรับซื้อไฟฟ้าก็ได้ ซึ่งผู้ถูกฟองคดีที่ ๒ จะรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ฟองคดี ณ จุดรับซื้อไฟฟ้า เห็นได้ว่าผู้ถูกฟองคดีที่ ๒ รับซื้อไฟฟ้าจากผู้ฟองคดีที่จุดรับซื้อไฟฟ้าหรือจุดที่ติดตั้งมาตรวัดไฟฟ้า ซึ่งสัญญาข้อ ๑.๓ กำหนดจุดรับซื้อไฟฟ้าอยู่ที่จุดติดตั้งที่ตำบลชำ อำเภอมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ดังนั้น ที่ตั้งโครงการหรือจุดรับซื้อไฟฟ้าจึงเป็นสาระสำคัญของสัญญา และหากผู้ฟองคดีมีเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถก่อสร้างในที่ตั้งโครงการตามที่กำหนดในสัญญาได้ ผู้ฟองคดีต้องขออนุมัติจากผู้ถูกฟองคดีที่ ๒ ในฐานะคู่สัญญาเสียก่อน แม้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าพิพาทจะไม่ได้กำหนดห้ามไม่ให้ย้ายที่ตั้งโครงการไว้ก็ตาม แต่มีได้หมายความว่าผู้ฟองคดีจะย้ายที่ตั้งโครงการได้ตามอำเภอใจเนื่องจากผู้ถูกฟองคดีที่ ๒ ต้องคำนึงถึงโครงข่ายไฟฟ้าของผู้ถูกฟองคดีที่ ๒ ด้วย นอกจากนี้ผู้ถูกฟองคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือ ที่ มท ๕๓๐๓.๑๒/๔๗๔๖๕ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ทักท้วงผู้ฟองคดีแล้วว่าสถานที่ที่ผู้ฟองคดีทำประชาคมไม่ตรงกับที่ตั้งโครงการที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า จากนั้น ผู้ฟองคดีจึงได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ขออนุมัติย้ายที่ตั้งโครงการกับผู้ถูกฟองคดีที่ ๒ จึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ถูกฟองคดีที่ ๒ ยอมรับโดยปริยายให้ผู้ฟองคดีย้ายที่ตั้งโครงการตามที่กล่าวอ้าง ข้ออ้างของผู้ฟองคดีจึงไม่อาจรับฟังได้ การที่ผู้ถูกฟองคดีที่ ๒ ไม่อนุมัติให้ผู้ฟองคดีย้ายที่ตั้งโครงการจากจุดที่ตั้งตำบลชำ อำเภอมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นตำบลตำแย อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ และผู้ถูกฟองคดีที่ ๑ มีคำวินิจฉัยยืนตามผลการพิจารณาของผู้ถูกฟองคดีที่ ๒ จึงชอบด้วยข้อสัญญาและข้อกฎหมายแล้ว

กรณีที่ผู้ฟองคดีขอขยายเวลากำหนดวันขายไฟฟ้าหรือจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (SCOD) จากวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยอ้างเหตุสุดวิสัย ๒ ประการ คือ ชาวบ้านคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าของผู้ฟองคดี และความล่าช้าของผู้ถูกฟองคดีที่ ๒ ในการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายไฟฟ้า นั้น เห็นว่า ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง กำหนดแนวทางการกำกับารับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ข้อ ๔.๑ กำหนดว่า ก่อนครบกำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ (SCOD) ๖๐ วัน ผู้ถูกฟองคดีที่ ๒ จะแจ้งให้ VSPP (ผู้ยื่นข้อเสนอขายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก) ทราบว่าจะต้องจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบตาม SCOD ๔.๑.๑ ในกรณีที่ VSPP ไม่สามารถดำเนินการได้ และมีความประสงค์จะขอขยายวัน SCOD จะต้องแจ้งความประสงค์ให้ผู้ถูกฟองคดีที่ ๒ ทราบไม่น้อยกว่า



๓๐ วัน ก่อนวัน SCOD โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะพิจารณาจากความพร้อม ๔ ด้าน ประกอบด้วย ความพร้อมด้านที่ดิน ด้านเทคโนโลยี ด้านแหล่งเงินทุน และการขออนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน และจะขยายวัน SCOD ออกไปอีกไม่เกิน ๖ เดือน นับจากวัน SCOD เดิม จากหลักเกณฑ์ตามประกาศ เมื่อพิจารณาเหตุผลวิสัยกรณีชาวบ้านคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าของผู้ฟ้องคดีนั้น ข้อเท็จจริงปรากฏตามหนังสือของผู้ฟ้องคดี ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ที่ขอขยายกำหนดวัน SCOD หนังสือ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และหนังสือ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ที่จัดส่งเอกสารเพิ่มเติม เป็นเอกสารเกี่ยวกับการเตรียมการทำประชาคมที่ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ จนถึงวันที่ยื่นคำขอขยายระยะเวลา กำหนดวัน SCOD ล้วนเป็นการจัดทำประชาคมในพื้นที่ตำบลตำแย อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ และกลุ่มบุคคลที่คัดค้านต่อต้านโครงการก่อสร้างไฟฟ้าของผู้ฟ้องคดี ก็เป็นบุคคลในพื้นที่ตำบลตำแย อีกทั้งเอกสารความพร้อมการเตรียมการเพื่อขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานเป็นการดำเนินการในพื้นที่ตำบลตำแย ซึ่งเป็นที่ตั้งโครงการแห่งใหม่เช่นกัน มิใช่ที่ตั้งโครงการตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า และโดยที่ศาลได้วินิจฉัยข้างต้นแล้วว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีย้ายที่ตั้งโครงการขอด้วยข้อสัญญาและข้อกฎหมายแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจอ้างเหตุผลวิสัยกรณีชาวบ้านตำบลตำแยคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าของผู้ฟ้องคดีเพื่อขอเลื่อนกำหนดวัน SCOD ได้ ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างความล่าช้าของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายไฟฟ้าพิพาท ประมาณ ๕ เดือน ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าได้ทันภายในกำหนดวัน SCOD นั้น เห็นว่า ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ไม่รวมพลังงานแสงอาทิตย์) ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากแบบ Adder เป็น Feed-in Tariff (FIT) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๗ กำหนดว่า โครงการที่มีความประสงค์จะปรับเปลี่ยนจากแบบ Adder เป็นแบบ FIT ตามประกาศนี้จะต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ (๑) โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบของการไฟฟ้าที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแล้วหรือเป็นโครงการที่ได้รับอนุมัติตอบรับซื้อไฟฟ้าในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ และต้องเป็นโครงการที่ยังไม่เคยมีการต่ออายุโครงการหรือยังไม่พ้นกำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (SCOD) โดยได้รับอัตรา FIT ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ หมายเลขที่ ๑ และให้มีกำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (SCOD) ตามที่ได้เคยยื่นไว้ในแบบ Adder เดิม และข้อ ๙ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมโครงการขอยกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเดิมและยื่นคำขอขายไฟฟ้าใหม่ ให้การไฟฟ้าตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ทั้งนี้ การไฟฟ้าสามารถพิจารณายกเลิกข้อตกลงของสัญญาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรับซื้อไฟฟ้าในแบบ Adder และแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงในสัญญาเดิม เช่น ราคารับซื้อไฟฟ้า การคำนวณค่าไฟฟ้า เงื่อนไข และอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้าให้สอดคล้องกับการรับซื้อไฟฟ้า



/ในแบบ...

ในแบบ FIT ได้ โดยมีต้องยกเลิกสัญญาทั้งฉบับ และให้จัดทำเป็นเอกสารแนบท้ายสัญญาเดิม ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นขอยกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเดิมและยื่นคำขอขายไฟฟ้าใหม่จากแบบ Adder เป็นแบบ FIT ตามข้อ ๗ ของประกาศ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายไฟฟ้า โดยอาศัยหลักเกณฑ์ตามข้อ ๙ ของประกาศฉบับเดียวกัน และได้ตกลงทำบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับผู้ฟ้องคดี เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และเมื่อพิจารณาทบทวนข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา จะเห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา ข้อ ๑ แก้ไขเกี่ยวกับเรื่องเอกสารแนบท้ายสัญญา ข้อ ๒ เกี่ยวกับวันที่สัญญามีผลใช้บังคับ การเลิกสัญญา และเหตุที่ทำให้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าสิ้นสุด ข้อ ๓ เกี่ยวกับการคำนวณปริมาณพลังงานไฟฟ้าและการชำระราคาซื้อขายไฟฟ้าจากแบบ Adder เป็นแบบ Feed-in Tariff หรือ FIT ข้อ ๔ เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทกรณีมีปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติตามระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าและสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ข้อ ๕ เกี่ยวกับหลักประกันการยื่นข้อเสนอขายไฟฟ้า และข้อ ๖ เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของการไฟฟ้า ผู้ผลิตไฟฟ้าและผู้รับโอน ที่มีได้รับแก้ไขเพิ่มเติมในบันทึกข้อตกลงฯ นี้ ให้ใช้บังคับตามสัญญาเดิม หากมีข้อความหรือรายละเอียดขัดแย้งกันระหว่างสัญญาเดิมกับบันทึกข้อตกลงฯ นี้ ให้ถือตามที่ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงฯ นี้ และให้ถือว่าบันทึกข้อตกลงฯ นี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเดิม โดยบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมไม่ได้แก้ไขเกี่ยวกับสถานที่ตั้งโครงการและกำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (SCOD) เมื่อสัญญาซื้อขายไฟฟ้า เลขที่ VSPP-PEA ๑๓๔/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ยังไม่ได้มีการยกเลิก สัญญาในส่วนที่ไม่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม จึงยังคงมีผลผูกพันคู่สัญญาตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเดิม แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายไฟฟ้าล่าช้าประมาณ ๕ เดือน ก็ไม่กระทบต่อการดำเนินโครงการและการเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจอ้างความล่าช้าของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายไฟฟ้ามาเป็นเหตุขอขยายกำหนดวัน SCOD ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีเลื่อนกำหนดวัน SCOD และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำวินิจฉัยยืนตามผลการพิจารณาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงชอบด้วยข้อสัญญาและข้อกฎหมาย

ประเด็นที่ต้องพิจารณาต่อไปมีว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้า เลขที่ VSPP-PEA ๑๓๔/๒๕๕๒ การรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (สำหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน) ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ชอบด้วยกฎหมายและข้อสัญญาหรือไม่ เห็นว่า เมื่อปรากฏว่าก่อนที่จะครบกำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (SCOD) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือ ที่ มท ๕๓๐๓.๑๖/๔๑๓๕๙ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ ขอให้ผู้ฟ้องคดีรายงานความก้าวหน้าโครงการ แจ้งวิธีการและเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการขอขยายกำหนดวัน SCOD รวมทั้งแจ้งสงวนสิทธิในการยกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้า และเมื่อครบกำหนดวัน

/SCOD แล้ว...



SCOD แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็ยังได้มีหนังสือ ที่ มท ๕๓๐๓.๑๒/๒๒๐๙๐ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ (COD) ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือฉบับนี้ หากผู้ฟ้องคดีไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้ตามกำหนดเวลา ให้ถือว่าสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเป็นอันสิ้นสุดลงทันทีเมื่อพ้นกำหนดเวลา และมีหนังสือ ที่ มท ๕๓๐๓.๑๒/๓๖๗๙๕ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ แจ้งว่าหากผู้ฟ้องคดีไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบให้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ ภายใน ๖๐ วัน นับจากวันที่ครบกำหนดวัน SCOD ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐.๓๓ ของวงเงินหลักประกันต่อวัน จนถึงวันที่ผู้ฟ้องคดีจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบให้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ และหากผู้ฟ้องคดียังไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบให้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ ภายใน ๑๒ เดือน นับจากวันครบกำหนดวัน SCOD ให้ถือว่าสัญญาสิ้นสุดลง หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือ ที่ มท ๕๓๐๓.๑๒/๕๐๐๘๔ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ (๑๒ เดือน นับจากกำหนดวัน SCOD) หากผู้ฟ้องคดีไม่สามารถเริ่มต้นขายไฟฟ้า (COD) ได้ตามเวลา ให้ถือว่าสัญญาซื้อขายไฟฟ้าสิ้นสุดลง โดยให้หนังสือฉบับนี้เป็นหนังสือบอกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือเมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เห็นว่า เมื่อศาลได้วินิจฉัยแล้วว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีย้ายที่ตั้งโครงการจากจุดที่ตั้งตำบลชำ อำเภอมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นตำบลตาแย อำเภอยุทธ์ จังหวัดศรีสะเกษ และไม่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีเลื่อนกำหนดวัน SCOD ขอบด้วยกฎหมายและข้อสัญญาแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงต้องจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (SCOD) ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ และเริ่มต้นขายไฟฟ้าภายในเวลา ๑๒ เดือน นับจากวันกำหนดเริ่มต้นจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (SCOD) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ปฏิบัติตามข้อ ๔.๑ และข้อ ๔.๒.๑ ของประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง กำหนดแนวทางการกำกับกรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ โดยมีหนังสือ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติตามสัญญาก่อนวันกำหนดเริ่มต้นจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ และมีหนังสือ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เร่งรัดให้ผู้ฟ้องคดีจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ แจ้งสงวนสิทธิในการเรียกค่าปรับ และการสิ้นสุดสัญญาให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (SCOD) ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ และไม่สามารถเริ่มต้นขายไฟฟ้าภายในระยะเวลา ๑๒ เดือน นับจากวันกำหนดเริ่มต้นจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (SCOD) คือ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ได้ ทั้งที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้แจ้งเตือนและเร่งรัดให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ภายในเวลาตามสัญญาแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นฝ่ายปฏิบัติผิดสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงอาศัยอำนาจตามกฎหมาย และข้อสัญญาบอกเลิกสัญญาได้ ทั้งนี้ ตามข้อ ๒.๒ ของสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและที่แก้ไขเพิ่มเติม



/และเมื่อ...

และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ บอกลีกสัญญาและมีการใช้สิทธิระงับข้อพิพาท โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้วินิจฉัยข้อพิพาทกรณีนี้แล้ว หากผู้ฟ้องคดีไม่พอใจคำวินิจฉัยชอบที่จะฟ้องคดีต่อศาล การบอกลีกสัญญาและการวินิจฉัยข้อพิพาทจึงเป็นการกระทำที่ชอบตามข้อ ๗ ของสัญญาพิพาทที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือ ที่ มท ๕๓๐๓.๑๒/๕๐๐๘๔ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ บอกลีกสัญญากับผู้ฟ้องคดี โดยผู้ฟ้องคดีได้รับทราบหนังสือเมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ จึงเป็นการบอกลีกสัญญาโดยชอบ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้แกผู้ฟ้องคดี

ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า เมื่อศาลปกครองชั้นต้นได้วินิจฉัยแล้วว่าการออกกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองศรีสะเกษ พ.ศ. ๒๕๕๔ มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔ โดยใช้บังคับและกำหนดให้พื้นที่ในตำบลชำ อำเภอมือเกรงศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ห้ามมิให้ก่อสร้างโรงงานลำดับที่ ๘๘ เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีไม่อาจป้องกันได้และเป็นการกระทำของรัฐบาลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถตั้งโครงการหรือจัดรับซื้อไฟฟ้าตามสัญญาพิพาท ข้อ ๑.๓ ได้ กรณีจึงเป็นเหตุสุดวิสัยตามข้อ ๖ ของสัญญาพิพาท และข้อ ๒๘ ของระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในแบบ Feed-in Tariff (ไม่รวมโครงการพลังงานแสงอาทิตย์) พ.ศ. ๒๕๕๘ ศาลปกครองชั้นต้นชอบที่จะพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีย้ายที่ตั้งโครงการและเลื่อนกำหนดวัน SCOD ทั้งสัญญาพิพาทมิได้กำหนดว่าหากผู้ฟ้องคดีมิได้แจ้งเหตุสุดวิสัยพร้อมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในทันทีที่สามารถกระทำได้แล้ว จะทำให้ผู้ฟ้องคดีเสียสิทธิในการยกเอาเหตุสุดวิสัยขึ้นเป็นเหตุในการขอย้ายที่ตั้งโครงการและเลื่อนกำหนดวัน SCOD แต่อย่างใด เมื่อผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งเหตุขัดข้องในการดำเนินโครงการไฟฟ้าชีวมวลให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทราบเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และเชิญผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ส่งผู้แทนเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการทำประชาคม ณ ตำบลตำแย อำเภอยะหา จังหวัดศรีสะเกษ และได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ขอแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา กรณีจัดรับซื้อไฟฟ้าก่อนสิ้นสุดสัญญา ในขณะที่กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองศรีสะเกษ พ.ศ. ๒๕๕๔ ยังคงมีผลใช้บังคับ อีกทั้งกฎกระทรวงได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๙ ก วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔ อันเป็นการประกาศทั่วไปและมีศักดิ์เป็นกฎหมาย ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ย่อมทราบหรือถือว่าได้ทราบแล้ว โดยข้อ ๑๗ ของกฎกระทรวงดังกล่าว กำหนดว่า ให้ผู้มีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการในเขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไป



/ตามกฎกระทรวง...

ตามกฎหมายกระทรวงนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายกระทรวงดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ต้องแจ้งเรื่องการประกาศใช้กฎหมายกระทรวงฉบับนี้ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทราบ ถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้แจ้งเหตุขัดข้องหรือเหตุสุดวิสัยและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทราบแล้ว

ส่วนข้อ ๖.๓ ของสัญญาพิพาท เป็นเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นแก่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง ซึ่งคู่สัญญาอีกฝ่ายยังไม่ทราบ จึงเป็นหน้าที่ของคู่สัญญาที่ประสบเหตุวิสัยต้องแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ จึงนำข้อ ๖.๓ ของสัญญาพิพาทมาบังคับใช้กับคดีนี้ไม่ได้ แม้ว่าผู้ฟ้องคดีจะได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินในตำบลตาแย เพื่อเป็นที่ตั้งโครงการแห่งใหม่ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ก่อนที่กฎหมายให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองศรีสะเกษ พ.ศ. ๒๕๕๔ มีผลใช้บังคับ และภายหลังจากที่กฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว ผู้ฟ้องคดีก็ไม่ได้แจ้งเหตุดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จนถึงวันที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือขออนุมัติย้ายที่ตั้งโครงการต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็ตาม ก็ไม่ทำให้ผู้ฟ้องคดีเสียสิทธิในการยกเหตุสุดวิสัยขึ้นอ้างเพื่อขอย้ายที่ตั้งโครงการและขอเลื่อนกำหนดวัน SCOD เมื่อผู้ฟ้องคดียื่นหนังสือต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อขออนุมัติย้ายที่ตั้งโครงการก่อนครบกำหนดวัน SCOD ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ถือว่าผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการตามข้อ ๖.๓ ของสัญญาพิพาทครบถ้วนแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงต้องอนุมัติให้ย้ายที่ตั้งโครงการตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอ

นอกจากนี้ สัญญาพิพาทมิได้กำหนดเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในการย้ายที่ตั้งโครงการไว้แสดงว่าที่ตั้งโครงการไม่ใช่สาระสำคัญของสัญญา และการย้ายที่ตั้งโครงการไม่ได้ส่งผลเสียต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ หากยังคงใช้จุดเชื่อมโยง (feeder) เดิม เนื่องจากสัญญาพิพาทกำหนดหน้าที่ให้ผู้ฟ้องคดีขายไฟฟ้าโดยให้จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยังจุดเชื่อมโยงที่ตกลงกันด้วยเหตุนี้ หากผู้ฟ้องคดียังสามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบยังจุดเชื่อมโยงที่กำหนดในสัญญาพิพาทได้ แม้จะเปลี่ยนที่ตั้งโครงการก็ไม่ถือว่าผู้ฟ้องคดีปฏิบัติผิดสัญญาในข้อสาระสำคัญ และเมื่อมีเหตุจำเป็นและเหตุสุดวิสัยทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องเปลี่ยนที่ตั้งโครงการ โดยยังคงใช้จุดเชื่อมโยงเดิม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่มีสิทธิที่จะไม่อนุญาตให้เปลี่ยนที่ตั้งโครงการ และที่ผ่านมา กรณีมีผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าเปลี่ยนที่ตั้งโครงการไม่ว่าคงใช้จุดเชื่อมโยงเดิมในการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบหรือเปลี่ยนจุดเชื่อมโยงใหม่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็ยินยอมให้เปลี่ยนที่ตั้งโครงการได้ เช่น โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล VSPP ของผู้ฟ้องคดี ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า เลขที่ VSPP-PEA ๐๗๕/๒๕๕๒ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินจำนวน ๑๕๓ โครงการ ที่มีปัญหาการใช้พื้นที่ คณะกรรมการบริหารมาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนมีมติให้เปลี่ยนที่ตั้งโครงการและ/หรือจุดเชื่อมโยงได้ หรือโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล VSPP ของผู้ฟ้องคดี ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า เลขที่ VSPP-PEA ๑๓๕/๒๕๕๒ เมื่อผู้ประกอบการมีเหตุจำเป็นต้องเปลี่ยนที่ตั้งโครงการซึ่งต้องเปลี่ยนจุดเชื่อมโยงด้วย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็ยินยอมให้



/ผู้ประกอบการ...

ผู้ประกอบการเปลี่ยนที่ตั้งโครงการได้ เห็นได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยอมรับและถือปฏิบัติมาโดยตลอดว่าการเปลี่ยนที่ตั้งโครงการไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาในข้อสาระสำคัญ เมื่อโครงการของผู้ฟ้องคดีตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าพิพาทมีเหตุจำเป็นและเหตุสุดวิสัยที่ต้องเปลี่ยนที่ตั้งโครงการ โดยยังคงใช้จุดเชื่อมโยงเดิมซึ่งมิใช่การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญาในข้อสาระสำคัญ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะถือเป็นเหตุในการไม่อนุมัติให้เปลี่ยนที่ตั้งโครงการ ไม่อนุมัติให้ขยายกำหนดวัน SCOD และบอกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้าพิพาทไม่ได้

นอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยังใช้เวลาในการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาพิพาทล่าช้าประมาณ ๕ เดือน ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถใช้สัญญาฉบับใหม่ในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทำให้ไม่สามารถเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าได้ทันภายในกำหนดวัน SCOD การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีเลื่อนกำหนดวัน SCOD และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำวินิจฉัยยืนตามการพิจารณาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่ชอบด้วยข้อสัญญาและข้อกฎหมาย และศาลปกครองชั้นต้นมิได้นำข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำแถลง ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ มาประกอบการพิจารณาพิพากษาคดีนี้ คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย อีกทั้งมติของคณะกรรมการบริหารมาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๒๐) เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ได้มีมติเกี่ยวกับการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งส่งผลกระทบทำให้โครงการของผู้ฟ้องคดีไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามกำหนด

เมื่อศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาว่า กรณีมีเหตุสุดวิสัยอันเป็นเหตุการณ์อันใดอันหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นภายหลังวันทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าพิพาท กรณีจึงต้องบังคับตามข้อ ๖.๒ ของสัญญา ซึ่งกำหนดว่าในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญานี้ อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยตามข้อ ๖.๑ จะถือว่าคู่สัญญาฝ่ายนั้นผิดสัญญาไม่ได้ และคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นลูกหนี้จึงหลุดพ้นจากการชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าพิพาทและไม่ถือว่าผู้ฟ้องคดีเป็นฝ่ายผิดสัญญา จึงไม่ต้องรับผิดชอบตามสัญญาตลอดจนค่าปรับและค่าเสียหายใด ๆ ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามมาตรา ๒๑๙ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่มีสิทธิบอกเลิกสัญญาพิพาท การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ บอกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่มีเหตุสุดวิสัย จึงเป็นการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาพิพาทโดยมิชอบด้วยกฎหมายและข้อสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่มีสิทธิหรือบังคับหลักประกันสัญญาตามหนังสือค้ำประกันของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ ค.๔๗๖๙๐๑๒๗๒๕๔๐๐๐ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ และต้องคืนหลักประกันให้แก่ผู้ฟ้องคดี



/เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒...

เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีย้ายที่ตั้งโครงการและไม่อนุมัติการเลื่อนกำหนดวัน SCOD โดยไม่ชอบด้วยข้อสัญญาและข้อกำหนด การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีมติยืนตามการพิจารณาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่ชอบด้วยข้อสัญญาและข้อกำหนดเช่นกัน ดังนั้นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี ดังนี้ (๑) ค่าเสียหายจากการสูญเสียโอกาสในการได้รับกำไรสุทธิจากการขายไฟฟ้าตลอดอายุโครงการ ๒๐ ปี เป็นเงิน ๙๓๖,๙๑๒,๔๓๘.๔๔ บาท (๒) ค่าที่ดินในตำบลตำแย อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นเงิน ๖๔,๘๙๗,๕๐๐ บาท (๓) ค่าจ้างเหมาก่อสร้าง โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด ศรีสะเกษ เป็นเงิน ๓๐,๖๘๔,๐๘๔.๑๙ บาท (๔) ค่าเครื่องจักรสำหรับดำเนินโครงการ เป็นเงิน ๑๙๔,๓๒๘,๓๕๖.๗๓ บาท รวมเป็นเงิน ๑,๒๒๖,๘๒๒,๓๗๙.๓๖ บาท โดยผู้ฟ้องคดีขอถือเป็นทุนทรัพย์ในคดีนี้ และขอคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี

การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองยังทำให้ประชาชนและประเทศชาติโดยรวมได้รับผลกระทบเสียหายเกี่ยวกับความมั่นคงทางพลังงาน ผู้ฟ้องคดีมีความตั้งใจอย่างแท้จริงในการดำเนินโครงการตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า โดยการซื้อที่ดินเพื่อเป็นที่ตั้งโครงการ การลงพื้นที่ให้ข้อมูลกับชุมชน การจัดทำประชาคมรับฟังความคิดเห็น การเริ่มก่อสร้างโครงการ และการซื้อเครื่องจักร เป็นต้น หากแต่มีเหตุจำเป็นและเหตุสุดวิสัยทำให้ยังก่อสร้างโครงการไม่แล้วเสร็จและไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ได้ตามกำหนด SCOD ซึ่งมีใช้ความผิดของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติตามสัญญาพิพาทอย่างเคร่งครัด โดยได้แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อขออนุมัติย้ายที่ตั้งโครงการโดยใช้จุดเชื่อมโยงเดิมซึ่งไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบไฟฟ้าของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รวมทั้งได้ขออนุมัติเลื่อนกำหนดวัน SCOD ก่อนที่จะถึงกำหนดตามเงื่อนไขของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แล้ว ผู้ฟ้องคดีใช้สิทธิตามสัญญาโดยสุจริต ในทางตรงกันข้ามผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กลับปฏิบัติฝ่าฝืนต่อสัญญาพิพาท กล่าวคือ การไม่อนุมัติย้ายที่ตั้งโครงการและไม่อนุมัติเลื่อนกำหนด SCOD ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งที่มีเหตุจำเป็นและเหตุสุดวิสัยเห็นได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นฝ่ายปฏิบัติผิดสัญญาซื้อขายไฟฟ้าพิพาท และการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดกลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น ดังนี้

๑. ยกคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นที่พิพากษายกฟ้อง และมีคำพิพากษตามคำขอท้ายฟ้องของผู้ฟ้องคดี



/๒. มีคำพิพากษา...

๒. มีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ คืนหลักประกันสัญญาซื้อขายไฟฟ้า คือ หนังสือค้ำประกันของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ ค.๔๗๖๙๐๑๒๗๒๕๔๐๐ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ วงเงินค้ำประกัน ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี

ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีในส่วนที่มีคำขอให้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ คืนหลักประกันสัญญาซื้อขายไฟฟ้า คือ หนังสือค้ำประกันของธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ ค.๔๗๖๙๐๑๒๗๒๕๔๐๐๐ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ วงเงิน ค้ำประกัน ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท ไว้พิจารณา และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลในส่วนของทุนทรัพย์ ดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งต่อศาลปกครองสูงสุด ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่ง กลับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้รับคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีในส่วนที่มีคำขอให้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ คืนหลักประกันสัญญาซื้อขายไฟฟ้าไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แก้อุทธรณ์โดยขอถือเอาข้อเท็จจริงในคำให้การ คำให้การเพิ่มเติม คำชี้แจง คำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น และเอกสารต่าง ๆ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เสนอไว้ในสำนวนคดี ต่อศาลปกครองชั้นต้นเป็นส่วนหนึ่งของคำแก้อุทธรณ์ และเพิ่มเติมว่า คำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิใช่คำสั่งทางปกครอง แต่เป็นเพียงคำวินิจฉัยตามข้อสัญญาว่า ฝ่ายใดปฏิบัติถูกต้องตามสัญญา หรือฝ่ายใดปฏิบัติไม่ถูกต้องตามสัญญา หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ปฏิบัติตาม ข้อสัญญาว่าด้วยเหตุสุดวิสัยและวินิจฉัยไม่ชอบด้วยข้อสัญญา ก็ชอบที่จะฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต่อศาลโดยอาศัยมูลเหตุตามสิทธิในสัญญา ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิใช่คู่สัญญากับผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่ใช่ผู้เดือดร้อนหรือเสียหายที่จะมีสิทธิฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามนัยมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒ (ตามนัยคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๕๒๐/๒๕๕๙)

เมื่อปรากฏว่าขณะที่ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าพิพาท ยังไม่มีการออกกฎหมายผังเมืองบังคับใช้กับพื้นที่ตำบลชำ แต่ภายหลังการทำสัญญา ได้มีการออก กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองศรีสะเกษ พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔ โดยกำหนดให้พื้นที่ตำบลชำเป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ห้ามมิให้ก่อสร้างโรงงานลำดับที่ ๘๘ การออกกฎกระทรวงเป็นเหตุที่ผู้ฟ้องคดีไม่อาจป้องกันได้ และเป็นการกระทำของรัฐบาลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย ซึ่งทำให้ผู้ฟ้องคดี ไม่สามารถตั้งโครงการหรือจัดรับซื้อไฟฟ้าตามสัญญาข้อ ๑.๓ ได้ กรณีจึงเป็นเหตุสุดวิสัยตามข้อ ๖ ของสัญญาพิพาท และข้อ ๒๘ ของระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการรับซื้อ ไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในแบบ Feed-in Tariff (ไม่รวมโครงการพลังงานแสงอาทิตย์) พ.ศ. ๒๕๕๘ แต่ผู้ฟ้องคดีจะไม่ต้องรับผิดชอบตามสัญญา



/ข้อ ๖.๒...

ข้อ ๖.๒ ก็ต่อเมื่อผู้ฟ้องคดีได้แจ้งต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เกี่ยวกับเหตุสุดวิสัยนั้นพร้อมพยานหลักฐานในส่วนที่เกี่ยวข้องในทันทีที่สามารถกระทำได้ อันเป็นข้อสัญญาที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุสุดวิสัยที่กล่าวอ้างมีผลกระทบต่อโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าของผู้ฟ้องคดี รวมถึงการผลิตไฟฟ้าเพื่อขายให้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งมีกำหนดเวลาที่แน่นอนตามสัญญาซื้อขาย ผู้ฟ้องคดีย่อมต้องปฏิบัติตามสัญญา โดยมีหน้าที่แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทราบถึงเหตุสุดวิสัยในทันทีที่สามารถทำได้ เพื่อจะได้ร่วมกันแก้ไขปัญหา อีกทั้งเมื่อพิจารณาสำเนาสัญญาจะซื้อขายที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีแนบมากับหนังสือ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ที่ขออนุมัติย้ายที่ตั้งโครงการปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาจะซื้อขายที่ดินในตำบลตาแย เพื่อเป็นที่ตั้งโครงการแห่งใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ก่อนที่กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองศรีสะเกษ พ.ศ. ๒๕๕๔ มีผลใช้บังคับ และภายหลังจากที่กฎกระทรวงให้ใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔ ผู้ฟ้องคดีไม่ได้แจ้งเหตุสุดวิสัยต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทั้งที่อยู่ในวิสัยที่ผู้ฟ้องคดีจะกระทำได้ แต่กลับปล่อยเวลาให้เนิ่นนานไป เมื่อนับเวลาดังแต่วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นวันที่กฎกระทรวงมีผลใช้บังคับ จนถึงวันที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือขออนุมัติย้ายที่ตั้งโครงการต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ คือ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เป็นเวลา ๔ ปีเศษ อีกทั้งผู้ฟ้องคดีขออนุมัติย้ายที่ตั้งโครงการก่อนครบกำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (SCOD) ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เพียง ๑ เดือนเศษ เท่านั้น จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการตามข้อ ๖.๓ ของสัญญาพิพาท และผู้ฟ้องคดีไม่อาจนำเหตุสุดวิสัยดังกล่าวมาอ้างว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้ปฏิบัติผิดสัญญา

ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับหนังสือขอย้ายที่ตั้งโครงการของผู้ฟ้องคดีแล้ว ไม่ได้แย้งหรือคัดค้านจนล่วงเลยกำหนดเวลาเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า ถือเป็นการยอมรับโดยปริยาย การย้ายที่ตั้งโครงการโดยยังคงใช้จุดเชื่อมโยงเดิมไม่กระทบสาระสำคัญของสัญญาพิพาท และไม่ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับความเสียหาย จึงสามารถย้ายที่ตั้งโครงการได้ทันที นั้น ตามระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (สำหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน) อันเป็นเอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขายและเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ข้อ ๘. กำหนดความหมายของจุดรับซื้อไฟฟ้าและจุดเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าไว้ว่า ๑. จุดรับซื้อไฟฟ้า หมายถึง จุดที่ติดตั้งมาตรวัดไฟฟ้าที่ผู้ฟ้องคดีจำหน่ายไฟฟ้าให้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และ ๒. จุดเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าหมายถึง จุดที่ระบบไฟฟ้าของผู้ฟ้องคดีเชื่อมโยงกับระบบไฟฟ้าของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะเป็นผู้กำหนดและอาจจะเป็นจุดเดียวกับจุดรับซื้อไฟฟ้าก็ได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ฟ้องคดี ณ จุดรับซื้อไฟฟ้า จากระเบียบดังกล่าว เห็นได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รับซื้อไฟฟ้าจากผู้ฟ้องคดีที่จุดรับซื้อไฟฟ้าหรือจุดที่ติดตั้งมาตรวัดไฟฟ้า ซึ่งสัญญาซื้อขายพิพาท ข้อ ๑.๓ กำหนดจุดรับซื้อไฟฟ้าอยู่ที่จุดติดตั้งที่ตำบลชำ อำเภอมือเกรงศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ



/ดังนั้น...

ดังนั้น ที่ตั้งโครงการหรือจุดรับซื้อไฟฟ้าจึงเป็นสาระสำคัญของสัญญา หากผู้ฟ้องคดีมีเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถก่อสร้างโรงไฟฟ้าที่ตั้งโครงการตามสัญญาได้ ผู้ฟ้องคดีต้องขออนุมัติจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะคู่สัญญาเสียก่อน แม้สัญญาพิพาทจะไม่ได้กำหนดห้ามมิให้ย้ายที่ตั้งโครงการก็ตาม แต่มีได้หมายความว่าผู้ฟ้องคดีจะย้ายที่ตั้งโครงการได้ตามอำเภอใจ เนื่องจากต้องคำนึงถึงโครงข่ายไฟฟ้าของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ด้วย นอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือ ที่ มท ๕๓๐๓.๑๒/๔๗๙๖๕ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ทักท้วงกับผู้ฟ้องคดีแล้วว่าสถานที่ที่ผู้ฟ้องคดีทำประชาคมไม่ตรงกับที่ตั้งโครงการที่ระบุไว้ในสัญญาพิพาท ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ขออนุมัติย้ายที่ตั้งโครงการต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยอมรับโดยปริยายให้ผู้ฟ้องคดีย้ายที่ตั้งโครงการตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง

ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าที่ผ่านมาได้มีการอนุมัติให้เปลี่ยนที่ตั้งโครงการได้ ไม่ว่าจะเป็นจุดใช้จุดเชื่อมโยงเดิมหรือเปลี่ยนจุดใหม่ในการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยินยอมให้เปลี่ยนที่ตั้งโครงการได้ ดังตัวอย่างที่ผู้ฟ้องคดียกขึ้นอ้างนั้น ผู้ฟ้องคดีมิได้ยกปัญหาข้อเท็จจริงดังกล่าวขึ้นกล่าวอ้างในศาลปกครองชั้นต้น จึงเป็นข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากล่าวกันมาแล้ว โดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น และปัญหาข้อเท็จจริงมิใช่ปัญหาอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือปัญหาเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ ที่ผู้อุทธรณ์จะยกขึ้นกล่าวอ้างในคำอุทธรณ์ได้ตามข้อ ๑๐๑ แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๓

เมื่อพิจารณาเหตุสุดวิสัยกรณีชาวบ้านคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าของผู้ฟ้องคดีตามหนังสือ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ที่ขอขยายกำหนดวัน SCOD หนังสือ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และหนังสือ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๔ ที่จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาขอขยายกำหนดวัน SCOD ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นั้น เป็นเอกสารเกี่ยวกับการเตรียมการทำประชาคมที่ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการมาตั้งแต่เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๓ จนถึงวันที่ยื่นคำขอขยายระยะเวลากำหนดวัน SCOD ล้วนเป็นการจัดทำประชาคมในพื้นที่ตำบลตำแย อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ และกลุ่มบุคคลที่คัดค้านต่อต้านโครงการก่อสร้างไฟฟ้าของผู้ฟ้องคดี เป็นบุคคลในพื้นที่ตำบลตำแย อีกทั้งเอกสารความพร้อมการเตรียมการเพื่อขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานก็เป็นการดำเนินการในพื้นที่ตำบลตำแย ซึ่งเป็นที่ตั้งโครงการแห่งใหม่เช่นกัน มิใช่ที่ตั้งโครงการตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าพิพาท การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีย้ายที่ตั้งโครงการชอบด้วยข้อสัญญาและข้อกฎหมายแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจอ้างเหตุสุดวิสัยนี้เพื่อขอเลื่อนกำหนดวัน SCOD ได้



/กรณี...

กรณีและผู้ฟ้องคดีอ้างความล่าช้าของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาพิพาท ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าได้ทันภายในกำหนดวัน SCOD นั้น เมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ยื่นขอยกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเดิมและยื่นคำขอขายไฟฟ้าใหม่จากแบบ Adder เป็นแบบ Fit ตามข้อ ๗ ของประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ไม่รวมพลังงานแสงอาทิตย์) ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากแบบ Adder เป็น Feed-in Tariff (FIT) พ.ศ. ๒๕๕๘ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายไฟฟ้า โดยอาศัยหลักเกณฑ์ตามข้อ ๙ ของประกาศฉบับเดียวกัน และได้ตกลงทำบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับผู้ฟ้องคดี เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เห็นว่า บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาไม่ได้แก้ไขเกี่ยวกับสถานที่ตั้งโครงการและกำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (SCOD) เมื่อสัญญาซื้อขายไฟฟ้า เลขที่ VSPP-PEA ๑๓๔/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ยังไม่ได้มีการยกเลิกสัญญาพิพาทในส่วนที่ไม่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม จึงยังคงมีผลผูกพันคู่สัญญาตามเดิม ดังนั้น แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของผู้ฟ้องคดีล่าช้า ก็ไม่กระทบต่อการดำเนินโครงการและการเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจอ้างความล่าช้าของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายไฟฟ้าพิพาทมาเป็นเหตุขอขยายกำหนดวัน SCOD การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่อนุญาติให้ผู้ฟ้องคดีเลื่อนกำหนดวัน SCOD และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำวินิจฉัยยืนตามผลการพิจารณาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงชอบด้วยข้อสัญญาและข้อกฎหมาย คำวินิจฉัยของศาลปกครองชั้นต้น ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

เมื่อการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่อนุญาติให้ผู้ฟ้องคดีย้ายที่ตั้งโครงการจากจุดที่ตั้งตำบลชำ อำเภอมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นตำบลตาแย อำเภอยะหา จังหวัดศรีสะเกษ และไม่อนุญาติให้ผู้ฟ้องคดีเลื่อนกำหนดวัน SCOD ชอบด้วยกฎหมายและข้อสัญญาแล้ว ผู้ฟ้องคดีต้องจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (SCOD) ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ และเริ่มต้นขายไฟฟ้าภายในระยะเวลา ๑๒ เดือน นับจากวันกำหนดเริ่มต้นจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (SCOD) และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ปฏิบัติตามข้อ ๔.๑ และข้อ ๔.๒.๑ ของประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง กำหนดแนวทางการกำกับกรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ โดยมีหนังสือ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติตามสัญญาก่อนวันกำหนดเริ่มต้นจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ และมีหนังสือ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เร่งรัดให้ผู้ฟ้องคดีจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ แจ้งสงวนสิทธิในการเรียกค่าปรับ และการสิ้นสุดสัญญาให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่สามารถดำเนินการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (SCOD) ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ และไม่สามารถ



/เริ่มต้น...

เริ่มต้นขายไฟฟ้าภายในระยะเวลา ๑๒ เดือน นับจากวันกำหนดเริ่มต้นจากไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (SCOD) คือ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ทั้งที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้แจ้งเตือนและเร่งรัดให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นฝ่ายปฏิบัติผิดสัญญาซื้อขายไฟฟ้าพิพาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงอาศัยอำนาจตามกฎหมายและข้อสัญญา บอกเลิกสัญญาได้ ทั้งนี้ ตามข้อ ๒.๒ ของสัญญาซื้อขายไฟฟ้าพิพาทและที่แก้ไขเพิ่มเติม และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ บอกเลิกสัญญาและมีการใช้สิทธิระงับข้อพิพาท โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้วินิจฉัยข้อพิพาทแล้ว การบอกเลิกสัญญาและการวินิจฉัยข้อพิพาทจึงเป็นการกระทำที่ชอบตามข้อ ๗ ของสัญญาซื้อขายไฟฟ้าพิพาทและที่แก้ไขเพิ่มเติม การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือ ที่ มท ๕๓๐๓.๑๒/๕๐๐๘๔ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ บอกเลิกสัญญาโดยผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือเมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ จึงเป็นการบอกเลิกสัญญาโดยชอบ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ฟ้องคดี ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แก้อุทธรณ์โดยขอถือเอาคำให้การ คำให้การเพิ่มเติม และคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นเป็นส่วนหนึ่งของคำแก้อุทธรณ์ และเพิ่มเติมว่า เมื่อมีเหตุสุดวิสัย ผู้ฟ้องคดีต้องแจ้งเหตุสุดวิสัยต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พร้อมพยานหลักฐานในทันทีที่สามารถทำได้ ตามข้อ ๖.๓ ของสัญญาพิพาท เมื่อผู้ฟ้องคดีทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินในตำบลตาแย ซึ่งเป็นที่ตั้งโครงการแห่งใหม่ก่อนที่กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองศรีสะเกษ พ.ศ. ๒๕๕๔ มีผลใช้บังคับ หากผู้ฟ้องคดีมีความประสงค์จะย้ายที่ตั้งโครงการ ก็ควรแจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้พิจารณา ก่อนดำเนินการใด ๆ แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการ ทั้งที่อยู่ในวิสัยที่ผู้ฟ้องคดีจะกระทำได้ จนเวลาล่วงเลยมาถึง ๔ ปีเศษ และผู้ฟ้องคดีขออนุมัติย้ายที่ตั้งโครงการก่อนครบกำหนดวัน SCOD เพียง ๑ เดือนเศษ จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีไม่ปฏิบัติตามสัญญาพิพาท ข้อ ๖.๓ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจนำเหตุสุดวิสัยมาอ้างว่าไม่ได้ปฏิบัติผิดสัญญา เมื่อผู้ฟ้องคดีปฏิบัติผิดสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ และโดยที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหน้าที่รับซื้อพลังงานไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า มิได้เป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมการก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองศรีสะเกษ พ.ศ. ๒๕๕๔ และข้อ ๖.๓ ของสัญญาพิพาท ก็ได้กำหนดว่า คู่สัญญาที่อ้างเหตุสุดวิสัยต้องแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ เฉพาะกรณีคู่สัญญาอีกฝ่ายไม่ทราบถึงเหตุสุดวิสัยตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง ดังนั้น ไม่ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะทราบหรือไม่ทราบถึงเหตุสุดวิสัย ผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ต้องแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทราบตามข้อ ๖.๓ ของสัญญาพิพาท

ส่วนการพิจารณาย้ายที่ตั้งโครงการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ได้แก่ (๑) การพิจารณาความพร้อมของจุดเชื่อมโยงของ กฟผ. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และ Grid Capacity (๒) ต้องมีเหตุสุดวิสัยในที่ตั้งโครงการเดิม (๓) ที่ตั้งแห่งใหม่ต้องมีความพร้อม ๔ ด้าน ได้แก่ ที่ดิน



/เทคโนโลยี...

เทคโนโลยี เงินทุน และใบอนุญาตต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และ (๔) ต้องมีแหล่งเชื้อเพลิง สำหรับผลิตไฟฟ้า โดยต้องพิจารณาทั้ง ๔ ข้อประกอบกัน รวมถึงต้องพิจารณาถึงความมั่นคง ของระบบไฟฟ้าด้วย ดังนั้น การเปลี่ยนที่ตั้งโครงการโรงไฟฟ้าจึงเป็นสาระสำคัญของสัญญา ซึ่งที่ตั้งโครงการแห่งใหม่ มีเหตุผลสมควรคัดค้าน แสดงให้เห็นว่าผู้ฟ้องคดีไม่มีความพร้อมในที่ตั้ง โครงการแห่งใหม่ ทำให้ไม่สามารถก่อสร้างโรงไฟฟ้าได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่พิจารณาอนุมัติ ให้ย้ายที่ตั้งโครงการและไม่อนุญาตให้เลื่อนกำหนดวัน SCOD เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ฟ้องคดี ตกลงซื้อขายไฟฟ้า โดยมีจุดรับซื้อไฟฟ้าอยู่ที่จุดติดตั้งตำบลชำ อำเภอมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ประกอบกับสัญญาพิพาท ข้อ ๑.๑ กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต้องปฏิบัติตาม เงื่อนไขการซื้อขายไฟฟ้าและการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าตามที่กำหนดไว้ในระเบียบการรับซื้อไฟฟ้า จากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (สำหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน) ซึ่งตามข้อ ๑. ของระเบียบดังกล่าว กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รับซื้อไฟฟ้าจากผู้ฟ้องคดี ณ จุดรับซื้อไฟฟ้า ซึ่งจุดรับซื้อไฟฟ้า หมายถึง จุดที่ติดตั้งมาตรวัดไฟฟ้าที่ผู้ฟ้องคดีจำหน่ายไฟฟ้าให้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีซื้อไฟฟ้าจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ หรือกรณีที่ผู้ฟ้องคดีขายไฟฟ้า ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะจัดบันทึกหน่วยการใช้ไฟฟ้า/จัดบันทึกหน่วยการขายไฟฟ้า จากมาตรวัดไฟฟ้าเพื่อคำนวณค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนตามข้อ ๗. ของระเบียบเดียวกัน ดังนั้น จุดรับซื้อไฟฟ้าอยู่ที่จุดติดตั้งที่ตำบลชำ อำเภอมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ จึงถือเป็นสาระสำคัญ แห่งสัญญา นอกจากนี้ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เคยยินยอมให้เปลี่ยนที่ตั้งโครงการ ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า เลขที่ VSPP-PEA ๐๓๕/๒๕๕๒ และสัญญาซื้อขายไฟฟ้า เลขที่ VSPP-PEA ๐๓๕/๒๕๕๒ ของผู้ฟ้องคดี นั้น ล้วนเป็นโครงการที่ได้รับการพิจารณาและอนุมัติให้ย้ายที่ตั้งโครงการ หรือทำข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ระหว่างผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงบ่งชี้ ได้ว่าทั้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ฟ้องคดีพิจารณาจุดรับซื้อไฟฟ้าเป็นสาระสำคัญ และผู้ฟ้องคดี รับทราบถึงขั้นตอนดีอยู่แล้ว ไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนที่ตั้งโครงการตามอำเภอใจของผู้ฟ้องคดี เมื่อที่ตั้งโครงการแห่งใหม่มีเหตุผลสมควรคัดค้านทำให้ไม่สามารถก่อสร้างโรงไฟฟ้าได้ จึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ การพิจารณาอนุมัติให้ย้ายที่ตั้งโครงการ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีย้ายที่ตั้ง โครงการจากตำบลชำ อำเภอมืองศรีสะเกษ เป็นตำบลตำแย อำเภอยะหา จังหวัดศรีสะเกษ จึงเป็นการพิจารณาโดยชอบด้วยข้อสัญญาและข้อกฎหมาย เมื่อที่ตั้งโครงการของผู้ฟ้องคดียังคง เป็นที่ตำบลชำ อำเภอมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ และกำหนดวัน SCOD ยังคงเป็นวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ผู้ฟ้องคดีต้องจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ภายในเวลา SCOD ตามที่ กำหนดในสัญญาพิพาท เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ได้ภายในเวลา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีสิทธิบอกเลิกสัญญา นอกจากนี้ ก่อนจะครบกำหนดวันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า (SCOD)



/ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒...

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีรายงานความก้าวหน้าโครงการ แจ้งวิธีการและเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการขอขยายกำหนดวัน SCOD รวมทั้งแจ้งสงวนสิทธิในการยกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้า และเมื่อครบกำหนดวัน SCOD ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยังแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือ หากไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้ตามกำหนดเวลา ให้ถือว่าสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเป็นอันสิ้นสุดลงทันที หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ หากไม่สามารถดำเนินการได้ ให้สัญญาสิ้นสุดลง เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ได้ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ และไม่สามารถเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าภายในเวลา ๑๒ เดือนนับจากวัน SCOD คือ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นฝ่ายผิดสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงบอกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดี ตามข้อ ๒.๒ ของสัญญาพินาทและที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งเป็นการบอกเลิกสัญญาที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว อีกทั้งการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อ ๙ ของประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ไม่รวมพลังงานแสงอาทิตย์) ในช่วงเปลี่ยนผ่านจาก Adder เป็น Feed-in Tariff (Fit) พ.ศ. ๒๕๕๘ และได้ทำบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายกับผู้ฟ้องคดี เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยไม่มีการแก้ไขเกี่ยวกับสถานที่ตั้งโครงการและกำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (SCOD) สัญญาซื้อขายไฟฟ้าพินาทจึงยังมีผลบังคับใช้ แม้การพิจารณาแก้ไขสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจะใช้เวลาประมาณ ๕ เดือน แต่ก็ไม่กระทบต่อการดำเนินโครงการของผู้ฟ้องคดี การที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าไม่สามารถใช้สัญญาฉบับแก้ไขเพิ่มเติมในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงไม่เป็นความจริง

ส่วนมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๒๐) เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ที่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการแจ้งให้โรงไฟฟ้า VSPP ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นว่าหากอนุญาตให้จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบทั้งหมดในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๐ จะเกิดปัญหาความมั่นคงต่อระบบไฟฟ้าในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมทั้งให้หาวิธีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับแนวทางดำเนินการต่อไป และมอบหมายให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จำแนกสัญญาของโรงไฟฟ้า VSPP ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือว่าแต่ละโรงมีระยะเวลาครบกำหนดเมื่อไร และมีทุนทรัพย์เท่าไร เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแก้ไขปัญหาเป็นรายโรงต่อไป ไม่ได้มีมติให้โรงไฟฟ้า VSPP ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหยุดหรือชะลอการก่อสร้างโรงไฟฟ้า หรือไม่ให้จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบไฟฟ้าในช่วงระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๐ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็มีได้หนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีให้ชะลอหรือไม่ต้องจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ



/ตามกำหนด...

ตามกำหนดวัน SCOD จึงไม่เป็นเหตุสุดวิสัยและไม่ได้ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อการก่อสร้างโรงไฟฟ้าของผู้ฟ้องคดี

ส่วนเรื่องสิทธิริบหรือบังคับหลักประกันสัญญาซื้อขายไฟฟ้า นั้น ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง การกำหนดส่วนเพิ่มราคาซื้อขายไฟฟ้าสำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก จากพลังงานหมุนเวียนตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๒ ฉบับลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๒ ระบุว่า การคืนหรือการยึดหลักประกันหรือการบังคับชำระหนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐.๓๓ ของวงเงินหลักประกันต่อวัน หากผู้ยื่นข้อเสนอไม่สามารถเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าได้ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันกำหนดเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าที่ระบุไว้ สัญญาซื้อขาย (SCOD) เนื่องจากเหตุใด ๆ แต่ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง กำหนดแนวทางการกำกับซื้อขายไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ไม่ได้กำหนดให้ผู้ผลิตไฟฟ้าวางหลักประกัน ดังนั้น ในการทำข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายไฟฟ้าพิพาท ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ได้วางหลักประกันและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็ไม่ได้เรียกให้ผู้ฟ้องคดีวางหลักประกัน แต่ผู้ฟ้องคดีได้วางหลักประกันภายหลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้แจ้งกำหนดวันให้ผู้ฟ้องคดีจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นการวางหลักประกันเพื่อขอขยายกำหนดวันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า (SCOD) โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีขอรับหลักประกันคืน แต่จนถึงปัจจุบัน ผู้ฟ้องคดีก็ยังไม่ได้รับหลักประกันคืน อีกทั้งภายหลังการบอกเลิกสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็ไม่เคยเรียกค่าปรับหรือค่าเสียหายหรือบังคับตามหลักประกันแต่อย่างใด

กรณีค่าเสียหายจากการสูญเสียโอกาสในการได้รับกำไรสุทธิจากการดำเนินโครงการ เมื่อครบกำหนดวัน SCOD ตามสัญญาพิพาท ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้รับก่อสร้างโรงไฟฟ้า และก็ยังมีความแน่นอนว่าผู้ฟ้องคดีจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและพร้อมขายไฟฟ้าให้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เมื่อใด การคำนวณความเสียหายจากการสูญเสียโอกาสในการได้รับกำไรสุทธิจากการดำเนินโครงการ จึงไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริง อีกทั้งต้นทุนการก่อสร้าง ต้นทุนเชื้อเพลิง และการบำรุงรักษามีความไม่แน่นอน ผู้ฟ้องคดีจึงไม่สามารถคำนวณความเสียหายจากการสูญเสียโอกาสในการได้รับกำไรสุทธิจากการดำเนินโครงการครบ ๒๐ ปี ส่วนค่าที่ดินของที่ตั้งโครงการ เมื่อสัญญาพิพาทระบุที่ตั้งโรงไฟฟ้าอยู่ที่ตำบลชำ อำเภอมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ แต่ผู้ฟ้องคดีได้เปลี่ยนที่ตั้งโครงการไปที่ตำบลคำแย อำเภอยุทธ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยไม่แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทราบ และไม่ได้ทำข้อตกลงแก้ไขสัญญาพิพาท จึงเป็นการดำเนินการที่ไม่ตรงตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าพิพาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าซื้อที่ดิน นอกจากนี้ แม้ผู้ฟ้องคดีจะไม่สามารถก่อสร้างโรงไฟฟ้าในที่ตั้งตามสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็ไม่ต้องรับผิดชอบ



/ในความเสียหาย...

ในความเสียหาย เนื่องจากผู้ฟ้องคดียอมรับความเสี่ยงจากการจัดหาที่ดินและเป็นผู้เลือกที่ตั้งโครงการเอง ทั้งยังเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ฟ้องคดีแต่เพียงผู้เดียว ส่วนค่าเสียหายจากการทำสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างและค่าเสียหายจากการซื้อเครื่องจักรสำหรับดำเนินโครงการที่ตั้งใหม่เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดียอมรับความเสี่ยงเอง ที่อาจจะไม่สามารถก่อสร้างโรงไฟฟ้าหรือไม่สามารถทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายในส่วนนี้ อีกทั้งผู้ฟ้องคดียังสามารถนำเครื่องจักรไปใช้ในโครงการอื่นของผู้ฟ้องคดีได้ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ได้รับความเสียหายจากการซื้อเครื่องจักร นอกจากนี้ เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่สามารถขายไฟฟ้าให้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ภายในกำหนดวันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า (SCOD) ตามสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาได้โดยชอบด้วยข้อสัญญาและกฎหมาย เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ผิดสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายใด ๆ ตามที่ผู้ฟ้องคดีเรียกร้อง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เห็นพ้องด้วยกับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

ผู้ฟ้องคดีชี้แจงว่า สัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่พิพาทมิได้กำหนดพื้นที่ตั้งโครงการและจุดเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า (feeder) ไว้ รวมทั้งมิได้มีข้อห้ามเปลี่ยนที่ตั้งโครงการไว้ด้วย โดยสัญญากำหนดเพียงจุดรับซื้อไฟฟ้าเท่านั้นว่าตั้งอยู่ที่ตำบลชำ อำเภอมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ตามข้อ ๑.๓ ของสัญญา ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีเปลี่ยนแปลงที่ตั้งโครงการโดยมิได้เปลี่ยนแปลงจุดรับซื้อไฟฟ้าและจุดเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า (feeder) จึงมิใช่การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญาในข้อที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็ยืนยันมาโดยตลอดว่าสัญญาซื้อขายไฟฟ้ามิได้กำหนดให้จุดเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา หากแต่เป็นไปตามระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (สำหรับการผลิตไฟฟ้าหมุนเวียน) จึงเห็นว่าจุดรับซื้อไฟฟ้ามิใช่ที่ตั้งโครงการ และจุดเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า (feeder) อาจจะเป็นจุดเดียวกับจุดรับซื้อไฟฟ้าก็ได้ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และรายงานการประชุม ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่พิจารณาเรื่องร่างสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของกลุ่มบริษัท แอ็บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) ตามคำชี้ขาดของคณะกรรมการและคำพิพากษาของศาลปกครองกลาง ด้วยเหตุนี้ เมื่อคู่ความทั้งสองฝ่ายรับตรงกันว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กำหนดจุดเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า (feeder) ของโครงการตามสัญญาที่พิพาทเป็นจุดเดียวกับจุดรับซื้อไฟฟ้า และแม้ผู้ฟ้องคดีจะเปลี่ยนแปลงที่ตั้งโครงการแต่ยังคงใช้จุดเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า (feeder) จุดเดิมต่อไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญา คือ ที่ตำบลชำ อำเภอมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ การเปลี่ยนที่ตั้งโครงการจึงไม่กระทบต่อจุดรับซื้อไฟฟ้า ไม่กระทบต่อระบบไฟฟ้าและศักยภาพในการรับไฟฟ้าของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ หากแต่เป็นฝ่ายผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้าและขายไฟฟ้าที่จะต้องรับผิดชอบในการลงทุน



/จัดหาที่ดิน...

จัดหาที่ดินที่ตั้งโครงการและออกค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าจากที่ตั้งโครงการไปยังจุดเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า (feeder) หรือจุดรับซื้อไฟฟ้าเองทั้งสิ้น ด้วยเหตุนี้ การเปลี่ยนแปลงที่ตั้งโครงการของผู้ฟ้องคดีจึงไม่ได้ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้รับความเสียหาย หรือมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด ซึ่งมีโครงการที่มีการยกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้าฉบับเดิม และต่อมาการทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าฉบับใหม่แทนฉบับเดิม โดยที่ดินที่ตั้งโครงการตามสัญญาใหม่ เป็นคนละแห่งกับที่ดินตามสัญญาเดิม แต่ใช้จุดเชื่อมโยง (feeder) เดิม และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยินยอมให้เปลี่ยนที่ตั้งโครงการได้ ได้แก่ โครงการของบริษัท แอ็ดวานซ์ อะโกร เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด และบริษัท แอ็ดวานซ์ ฟาร์ม ทรี จำกัด นอกจากนี้ ยังมีโครงการที่มีการยกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้าฉบับเดิม และทำสัญญาใหม่ ซึ่งไม่ว่าที่ดินที่ตั้งโครงการตามสัญญาใหม่จะยังคงเป็น ที่ดินตามสัญญาเดิมหรือเป็นคนละแห่งกัน หากจุดเชื่อมโยง (feeder) เปลี่ยนแปลงไป ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็จะจัดจุดเชื่อมโยง (feeder) ใหม่ให้แทน เช่น โครงการบางเลนและโครงการชาวนวลักษณ์บุรี ของบริษัท แอ็ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด และโครงการของบริษัท แอ็ดวานซ์ คลีน วอเตอร์ จำกัด เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ถือบปฏิบัติเช่นนี้เรื่อยมา จึงมีเหตุอันสมควรที่ผู้ฟ้องคดีจะเชื่อมั่นในแนวปฏิบัติ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐว่ากรณีที่พิพาทในคดีนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะยังคง มีปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเช่นเดิม จึงมิได้ขออนุมัติย้ายที่ตั้งโครงการก่อนดำเนินการย้ายจริง เนื่องจากเห็นว่ายังคงใช้จุดเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า (feeder) และจุดรับซื้อไฟฟ้าจุดเดิม อันเป็นการ ใช้สิทธิเปลี่ยนที่ตั้งโครงการโดยสุจริต ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีเปลี่ยนที่ตั้งโครงการจึงมิใช่การ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญาในข้อสาระสำคัญ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะถือเป็นเหตุในการ ไม่อนุมัติให้เปลี่ยนที่ตั้งโครงการ ไม่อนุมัติให้ขยายกำหนดวัน SCOD และบอกเลิกสัญญาซื้อขาย ไฟฟ้าพิพาทหาได้ไม่

ศาลปกครองสูงสุดออกนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๘ โดยได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของสำนวน และคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์ เป็นหนังสือของตุลาการผู้แถลงคดี

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาพยานหลักฐานในคำฟ้อง คำให้การ คำคัดค้าน คำให้การ คำให้การเพิ่มเติม คำอุทธรณ์ และคำแก้อุทธรณ์แล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีตกลงทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า เลขที่ VSPP-PEA ๑๓๔/๒๕๕๒ การรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (สำหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน หมุนเวียน) ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยผู้ฟ้องคดีตกลงขายไฟฟ้า ในปริมาณพลังไฟฟ้าสูงสุด ๘ เมกะวัตต์ ที่ระดับแรงดัน ๒๒,๐๐๐ โวลต์ มีที่ตั้งโรงไฟฟ้าและจุดรับซื้อ



/ไฟฟ้าอยู่ที่...

ไฟฟ้าอยู่ที่ตำบลชำ อำเภอมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ กำหนดวันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า หรือกำหนดการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (SCOD) ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เปลี่ยนการซื้อขายไฟฟ้าจากแบบ Adder เป็นแบบ Feed-in Tariff (FIT) จากนั้น ผู้ฟ้องคดี ได้มีหนังสือ ที่ ALCP-๐๙๘/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่า ผู้ฟ้องคดีได้จัดตั้งโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าที่ตำบลตำแย อำเภอยุทธ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยเชื่อมต่อที่สถานีไฟฟ้าย่อยศรีสะเกษ วงจร ๒ แต่ประชาชนต่อต้านอย่างรุนแรง แต่ผู้ฟ้องคดี ยังคงลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับประชาชนเรื่อยมา และอำเภอยุทธ์จะจัดทำประชาคมเพื่อรับฟัง ความคิดเห็นของประชาชนในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ส่งผู้แทน เข้าร่วมสังเกตการณ์ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือ ที่ มท ๕๓๐๓.๑๒/๔๗๙๖๕ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘โต้แย้งเกี่ยวกับสถานที่เนื่องจากที่ตั้งโครงการไม่ตรงกับที่ระบุไว้ในสัญญา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ ALCP-๐๙๗/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ขอแก้ไขเพิ่มเติม สัญญาซื้อขายไฟฟ้าข้อ ๑.๓ ในส่วนของจุดรับซื้อไฟฟ้าจากตำบลชำ อำเภอมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นตำบลตำแย อำเภอยุทธ์ จังหวัดศรีสะเกษ และมีหนังสือ ที่ ALCP-๐๙๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ชี้แจงความก้าวหน้าของโครงการ ความพร้อมด้านที่ดิน ด้านเทคโนโลยี ด้านเงินทุน และการขออนุญาตต่าง ๆ และกล่าวอ้างเหตุผลวิสัยและเหตุจำเป็น อันเกิดจากการคัดค้านการจัดทำประชาคม และการจัดทำบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายไฟฟ้ามีความล่าช้า ทำให้ไม่อาจก่อสร้างได้แล้วเสร็จและเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าได้ทันภายใน กำหนดวัน SCOD ผู้ฟ้องคดีจึงขอขยายกำหนดวัน SCOD จากวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือ ที่ มท ๕๓๐๓.๑๒/๒๒๐๙๐ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่าคณะกรรมการบริหารการรับซื้อไฟฟ้า ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๑) เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ มีมติไม่อนุมัติให้ย้ายที่ตั้งโครงการ เนื่องจาก ไม่ปรากฏเอกสารหลักฐานแสดงเหตุผลวิสัยเพื่อประกอบการพิจารณาการย้ายที่ตั้งโครงการ โดยเอกสารที่ผู้ฟ้องคดีจัดส่งมาเป็นการอ้างการคัดค้านการจัดทำประชาคมในพื้นที่ใหม่ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังไม่ได้อนุมัติให้ย้ายที่ตั้งโครงการ จึงไม่ถือเป็นเหตุผลวิสัยที่ผู้ฟ้องคดีจะขอขยาย ที่ตั้งโครงการได้ สัญญาซื้อขายไฟฟ้าพิพาทยังคงมีผลผูกพันคู่สัญญา ผู้ฟ้องคดีสามารถดำเนิน โครงการและเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้ากับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ จึงไม่เป็นเหตุที่ผู้ฟ้องคดีจะขอขยาย กำหนดวัน SCOD และไม่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีเลื่อนกำหนดวัน SCOD พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ฟ้องคดี ดำเนินการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ (COD) ภายใน ๓๐ วัน นับแต่ได้รับหนังสือฉบับนี้ หากผู้ฟ้องคดี ไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ (COD) ได้ตามกำหนดเวลา ให้ถือว่าสัญญาซื้อขายไฟฟ้าสิ้นสุดลง



/วันที่...

ทันที และให้ผู้ฟ้องคดีขอคืนต้นฉบับหนังสือคำประกันของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ที่ผู้ฟ้องคดีนำมาวางเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีหนังสือ ที่ ALCP-๐๑๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ อุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และหนังสือ ที่ ALCP-๐๑๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ วินิจฉัยข้อพิพาทกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งไม่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีย้ายที่ตั้งโครงการและไม่อนุมัติให้เลื่อนกำหนดวัน SCOD โดยอ้างเหตุผลสุดวิสัยที่มีประกาศใช้บังคับกฎหมายผังเมืองรวมเมืองศรีสะเกษ พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่กำหนดให้พื้นที่ตำบลชำเป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ห้ามมิให้ก่อสร้างโรงงาน ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถก่อสร้างโรงไฟฟ้าให้แล้วเสร็จและเริ่มต้นการซื้อขายไฟฟ้าตามกำหนดได้ ในการนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือ ที่ มท ๕๓๐๓.๑๒/๓๖๗๙๕ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึงผู้ฟ้องคดีแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้ทราบว่า คณะกรรมการบริหารการรับซื้อไฟฟ้า ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๓) เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ยังคงมีมติไม่ให้อ้ายสถานที่ตั้งและไม่เลื่อนกำหนดวัน SCOD เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่ได้แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทราบทันทีที่เกิดเหตุสุดวิสัย อีกทั้งปัจจุบันได้มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ ประกาศยกเว้นการใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสำหรับการประกอบกิจการโรงงานลำดับที่ ๘๘ ตามกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ พร้อมทั้งแจ้งว่าหากผู้ฟ้องคดีไม่สามารถ COD ให้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ ภายใน ๖๐ วัน นับจากวันที่ครบกำหนดวัน SCOD (วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐.๓๓ ของวงเงินหลักประกันต่อวัน จนถึงวันที่ผู้ฟ้องคดี COD ให้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ และหากผู้ฟ้องคดีไม่สามารถ COD ได้ภายใน ๑๒ เดือน นับจากวันที่ครบกำหนดวัน SCOD ให้ถือว่าสัญญาสิ้นสุดลง ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ อุทธรณ์ผลการพิจารณาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือ ที่ มท ๕๓๐๓.๑๒/๕๐๐๘๔ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ หากไม่สามารถเริ่มต้นขายไฟฟ้า (COD) ได้ตามเวลา ให้ถือว่าสัญญาซื้อขายไฟฟ้าสิ้นสุดลง โดยให้ถือหนังสือฉบับนี้เป็นหนังสือบอกเลิกสัญญา ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือ ที่ ALCP-๐๓๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ งดหรือระงับการกำกับสัญญาซื้อขายไฟฟ้า โดยยังไม่บอกเลิกสัญญา ไม่ให้เรียกค่าปรับ และไม่ให้อึดหลักประกัน หรือดำเนินการใด ๆ ในอันที่จะทำให้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าสิ้นสุดลง ซึ่งในการประชุมครั้งที่ ๕๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้พิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีแล้วเห็นว่าการพิจารณาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ไม่อนุมัติให้อ้ายที่ตั้งโครงการและไม่ให้



/เลื่อนกำหนด...

เลื่อนกำหนดวัน SCOD เป็นการพิจารณาที่ชอบด้วยกฎหมายและข้อสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแล้ว และการที่ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถเริ่มต้นขายไฟฟ้าได้ภายใน ๑๒ เดือน นับจากกำหนดวัน SCOD ที่ระบุในสัญญา การบอกเลิกสัญญาจึงเป็นไปตามข้อสัญญาและประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เรื่อง กำหนดแนวทางการกำกับกรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน จึงมีมติให้ยกอุทธรณ์ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือ ที่ สกพ ๕๕๐๒/๑๕๐๔๕ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองที่ไม่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีย้ายที่ตั้งโครงการ ไม่ให้เลื่อนกำหนดวัน SCOD และบอกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้า เป็นการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อสัญญา ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ดังนี้ ๑. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพิกถอนคำสั่งตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ สกพ ๕๕๐๒/๑๕๐๔๕ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ๒. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองยกเลิกการบอกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้าพิพาท และดำเนินการให้สัญญาซื้อขายไฟฟ้ามีผลใช้บังคับต่อไป ๓. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองแก้ไขสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในส่วนที่เกี่ยวกับที่ตั้งโครงการ โดยแก้ไขจากตำบลชำ อำเภอมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นตำบลตำแย อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ ๔. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองแก้ไขสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในส่วนที่เกี่ยวกับกำหนดวันเริ่มต้นจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (SCOD) โดยแก้ไขจากวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นภายใน ๒๔ เดือน นับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) ๕. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองยกเลิกคำสั่งที่ไม่อนุมัติให้ย้ายที่ตั้งโครงการและไม่อนุมัติให้เลื่อนกำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (SCOD) ตามสัญญาเลขที่ VSPP-PEA ๑๓๔/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒ และข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ รวมทั้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองยกเลิกคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่เกี่ยวกับสัญญาดังกล่าว การเรียกค่าปรับ การยึดหลักประกัน รวมทั้งการดำเนินการใด ๆ ในประการที่จะทำให้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าพิพาทสิ้นสุดลง และ ๖. หากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่สามารถปฏิบัติตามคำขอข้อที่ ๑ ถึงข้อที่ ๕ ได้ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีรวมเป็นเงิน ๑,๒๒๖,๘๒๒,๓๗๙.๓๖ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษายกฟ้อง ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น จึงอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณากฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยแล้ว



/คดีมีประเด็น...

คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้า เลขที่ VSPP-PEA ๑๓๔/๒๕๕๒ การรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (สำหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน) ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ชอบด้วยกฎหมายและข้อสัญญาหรือไม่ และผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองต้องร่วมกันชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ เพียงใด

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า มาตรา ๓๘๖ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บัญญัติว่า ถ้าคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งมีสิทธิเลิกสัญญาโดยข้อสัญญาหรือโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย การเลิกสัญญาเช่นนั้นย่อมทำด้วยแสดงเจตนาแก่อีกฝ่ายหนึ่ง ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง กำหนดแนวทางการกำกับกรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ข้อ ๔.๑ กำหนดว่า ก่อนครบกำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ (SCOD) ๖๐ วัน กฟภ. จะแจ้งให้ VSPP (ผู้ยื่นข้อเสนอขายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก) ทราบว่าจะต้องจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบตาม SCOD ข้อ ๔.๑.๒ กำหนดว่า ในกรณีไม่สามารถ SCOD ได้ เนื่องจากเหตุสุดวิสัยตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า กฟภ. จะดำเนินการตามข้อเท็จจริง และข้อกำหนดของระเบียบ ประกาศ และเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง ข้อ ๔.๒ กำหนดว่า ในกรณีที่ VSPP ไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้ตาม SCOD ที่กำหนด กฟภ. จะดำเนินการ ดังนี้ ข้อ ๔.๒.๑ กำหนดว่า กรณีที่ได้วางหลักคำประกัน กฟภ. จะแจ้งให้ VSPP ทราบว่าจะต้องจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบภายใน ๑๒ เดือน นับจากวัน SCOD และหากไม่สามารถดำเนินการได้ให้ถือว่าสัญญาซื้อขายไฟฟ้าสิ้นสุดลงโดย กฟภ. จะหักค่าปรับและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากการไม่สามารถดำเนินการตามสัญญาด้วย ข้อ ๔.๒.๒ กำหนดว่า กรณีไม่ได้วางหลักคำประกัน กฟภ. จะแจ้งให้ VSPP จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบภายในระยะเวลาที่ กฟภ. กำหนด หาก VSPP ไม่สามารถดำเนินการได้ให้ถือว่าสัญญาสิ้นสุดลง ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในแบบ Feed-in Tariff (ไม่รวมโครงการพลังงานแสงอาทิตย์) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๕ กำหนดว่า “วัน SCOD” หมายความว่า กำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ที่ระบุในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Scheduled Commercial Operation Date) “วัน COD” หมายความว่า วันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date) ข้อ ๒๘ กำหนดว่า “เหตุสุดวิสัย” หมายถึง เหตุใด ๆ อันจะเกิดขึ้นก็ดี จะให้ผลภัยพิบัติก็ดี เป็นเหตุที่ไม่อาจป้องกันได้ แม้ทั้งบุคคลผู้ต้องประสบ หรือใกล้จะต้องประสบเหตุนั้น จะได้จัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้จากบุคคลนั้นในฐานะและภาวะเช่นนั้น และให้รวมถึงเหตุหนึ่งเหตุใดหรือหลายเหตุ ดังต่อไปนี้ (๑) การกระทำของรัฐบาล เช่น มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านพลังงาน การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายซึ่งทำให้ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากหรือการไฟฟ้า



/ฝ่ายจำหน่าย...

ฝ่ายจำหน่ายไม่อาจปฏิบัติตามระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าข้อใดข้อหนึ่งได้ ... สัญญาซื้อขายไฟฟ้า เลขที่ VSPP-PEA ๑๓๔/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ข้อ ๑.๓ กำหนดว่า การไฟฟ้าตกลงซื้อและผู้ผลิตไฟฟ้าตกลงขายพลังไฟฟ้าในปริมาณพลังไฟฟ้าสูงสุด ๘ เมกะวัตต์ ที่ระดับแรงดัน ๒๒,๐๐๐ โวลต์ โดยมีจุดรับซื้อไฟฟ้าอยู่ที่จุดติดตั้งที่ตำบลชำ อำเภอมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ และมีรายละเอียดของระบบการผลิตไฟฟ้าตามที่ระบุในแบบคำขอจำหน่ายไฟฟ้าและการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า โดยผู้ผลิตไฟฟ้าสัญญาว่าจะขายไฟฟ้าให้การไฟฟ้า ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ข้อ ๖ เหตุสุดวิสัย ข้อ ๖.๑ กำหนดว่า “เหตุสุดวิสัย” หมายถึง เหตุใด ๆ อันจะเกิดขึ้นก็ดี จะให้ผลภัยพิบัติก็ดี เป็นเหตุที่ไม่อาจป้องกันได้ แม้ทั้งบุคคลผู้ต้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุนั้น จะได้จัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้จากบุคคลนั้น ในฐานะและภาวะเช่นนั้น และให้รวมถึงเหตุหนึ่งเหตุใดหรือหลายเหตุ ดังต่อไปนี้ ข้อ ๖.๑.๑ กำหนดว่า การกระทำของรัฐบาล เช่น มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านพลังงานของรัฐบาล ... ข้อ ๖.๒ กำหนดว่า ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญานี้ อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยตามข้อ ๖.๑ จะถือว่าคู่สัญญาฝ่ายนั้นผิดสัญญาไม่ได้ และคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น ข้อ ๖.๓.๑ กำหนดว่า คู่สัญญาฝ่ายที่อ้างเหตุสุดวิสัยจะต้องแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบในทันทีที่สามารถทำได้ถึงเหตุสุดวิสัย พร้อมด้วยข้อมูลรายละเอียดของเหตุสุดวิสัย และระยะเวลาที่จำเป็นจะต้องใช้ในการแก้ไข และข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายไฟฟ้า เลขที่ VSPP-PEA ๑๓๔/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ข้อ ๒ กำหนดว่า ให้ยกเลิกความในข้อ ๒ ของสัญญาเดิม และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “สัญญาฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ทั้งสองฝ่ายลงนามในสัญญา และให้มีผลใช้บังคับจนกว่าจะมีการยุติสัญญาในกรณีดังต่อไปนี้ ... ข้อ ๒.๒ กำหนดว่า หากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดให้อีกฝ่ายหนึ่งทำหนังสือแจ้งให้ฝ่ายนั้นดำเนินการแก้ไข หากไม่แก้ไขให้อีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้ ... ข้อ ๒.๔ กำหนดว่า หากไม่มีการเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าภายในระยะเวลา ๑๒ เดือนนับจากวันกำหนดเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า (SCOD) ที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ให้ถือว่าสัญญาซื้อขายไฟฟ้าสิ้นสุดลง”

ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์อ้างเหตุที่ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีย้ายที่ตั้งโครงการและไม่พิจารณาขยายวัน SCOD และคำวินิจฉัยอุทธรณ์หรือชี้ขาดปัญหาข้อพิพาทของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่วินิจฉัยตามการพิจารณาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ชอบด้วยกฎหมายและข้อสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่มีสิทธิบอกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดี คดีจึงมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยเบื้องต้นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีย้ายที่ตั้งโครงการและไม่พิจารณาขยายวัน SCOD ชอบด้วยกฎหมายและข้อสัญญาหรือไม่.



/คดีนี้...

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่ามีการออกกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองศรีสะเกษ พ.ศ. ๒๕๕๔ มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔ โดยกำหนดให้พื้นที่ในตำบลชำ อำเภอมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ห้ามมิให้ก่อสร้างโรงงาน ลำดับที่ ๘๘ และมติคณะกรรมการบริหารมาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๒๐) เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เกี่ยวกับการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และการที่ประชาชนคัดค้านการก่อสร้างโครงการในพื้นที่แห่งใหม่ เป็นเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามกำหนดวัน SCOD ได้ เมื่อมีเหตุสุดวิสัย ผู้ฟ้องคดีควรได้รับการอนุมัติให้ย้ายที่ตั้งโครงการ และขยายกำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (SCOD) อีกทั้งสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระบุไว้อย่างชัดเจนว่าในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญานี้ อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยตามข้อ ๖.๑ จะถือว่าคู่สัญญาฝ่ายนั้นผิดสัญญาไม่ได้ และคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น นั้น เห็นว่า เมื่อข้อ ๑.๓ ของสัญญาซื้อขายไฟฟ้าพิพาทได้กำหนดจุดรับซื้อไฟฟ้าที่ตำบลชำ อำเภอมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ในปริมาณพลังไฟฟ้าสูงสุด ๘ เมกะวัตต์ ที่ระดับแรงดัน ๒๒,๐๐๐ โวลต์ มีกำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (SCOD) ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ การที่สัญญากำหนดจุดรับซื้อไฟฟ้าไว้อย่างชัดเจนแสดงให้เห็นว่าจุดรับซื้อไฟฟ้าเป็นสาระสำคัญของสัญญา อีกทั้งสัญญาพิพาทมิได้กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีสามารถแก้ไขสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในส่วนที่เกี่ยวกับที่ตั้งโครงการได้โดยฝ่ายเดียว แม้ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่าภายหลังการทำสัญญาพิพาทเมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ได้มีการออกกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองศรีสะเกษ พ.ศ. ๒๕๕๔ กำหนดให้พื้นที่ในตำบลชำ อำเภอมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ห้ามมิให้ก่อสร้างโรงงานลำดับที่ ๘๘ มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔ อันเป็นเหตุใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยผู้ฟ้องคดีไม่สามารถป้องกันได้ ถือเป็นเหตุสุดวิสัยตาม ข้อ ๖.๑.๑ ของสัญญาพิพาท ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถดำเนินโครงการต่อไปได้ แต่เมื่อข้อ ๖.๒ ของสัญญากำหนดว่า ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญานี้ อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยตามข้อ ๖.๑ จะถือว่าคู่สัญญาฝ่ายนั้นผิดสัญญาไม่ได้ และคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น ก็ต่อเมื่อผู้ฟ้องคดีแจ้งเหตุสุดวิสัยนั้นให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นคู่สัญญาอีกฝ่ายทราบ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาาร่วมกันได้ตามข้อ ๖.๓ ประกอบข้อ ๖.๓.๑ ของสัญญาซื้อขายไฟฟ้าพิพาท แสดงให้เห็นว่าการย้ายที่ตั้งโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าตามสัญญาพิพาทเป็นสาระสำคัญของสัญญา ไม่สามารถทำตามอำเภอใจของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ เนื่องจากส่งผลต่อประโยชน์สาธารณะและศักยภาพระบบส่งไฟฟ้า (Grid Capacity) ซึ่งประเด็นที่ผู้ฟ้องคดีขอย้ายที่ตั้งโครงการเนื่องจากกฎกระทรวง



/ให้ใช้บังคับ...

ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองศรีสะเกษ พ.ศ. ๒๕๕๔ นั้น ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ขอแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ข้อ ๑.๓ จากจุดรับซื้อไฟฟ้าอยู่ที่จุดติดตั้งที่ตำบลชำ อำเภอมือเมืองศรีสะเกษ เป็นตำบลตำแย อำเภอยะหา โดยได้แนบสำเนาหลักฐานโฉนดที่ดิน และสำเนาสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินในตำบลตำแย โดยปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินในตำบลตำแยเพื่อเป็นที่ตั้งโครงการแห่งใหม่ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ก่อนที่กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองศรีสะเกษ พ.ศ. ๒๕๕๔ มีผลใช้บังคับ และภายหลังจากที่กฎกระทรวงดังกล่าว ใช้บังคับแล้ว ผู้ฟ้องคดีก็ไม่ได้แจ้งเหตุสุดวิสัยต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทั้งที่อยู่ในวิสัยที่ผู้ฟ้องคดี จะกระทำได้แต่กลับปล่อยเวลาให้เนิ่นนานไป เมื่อนับระยะเวลาตั้งแต่วันที่กฎกระทรวงดังกล่าว มีผลใช้บังคับ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔ จนถึงวันที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือขออนุมัติย้ายที่ตั้งโครงการ ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ คือ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เป็นเวลาเกือบ ๕ ปี ผู้ฟ้องคดีไม่เคย แจ้งเหตุสุดวิสัยหรือหาหรือเรื่องที่ตั้งโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาก็ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถปฏิบัติ ตามสัญญาพิพาทกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มาก่อน แม้กฎกระทรวงที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา จะถือว่ามีผลใช้บังคับและทุกคนได้ทราบกันโดยทั่วไปก็ตาม แต่เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นเพียงคู่สัญญา ตามสัญญาพิพาทและมีได้เป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือประกอบ กิจกรรมโรงงานผลิตไฟฟ้าภายใต้กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองศรีสะเกษ พ.ศ. ๒๕๕๔ ผู้ฟ้องคดีในฐานะคู่สัญญาซึ่งเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าซึ่งอยู่ภายใต้บังคับและอาจจะได้รับผลกระทบจาก กฎกระทรวงดังกล่าว จึงมีหน้าที่ตามสัญญาในการแจ้งเหตุสุดวิสัยนั้นให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทราบ ในทันที แต่ผู้ฟ้องคดีเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามสัญญา จนกระทั่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือ ที่ มท ๕๓๐๓.๑๒/๔๗๘๖๕ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ทักท้วงผู้ฟ้องคดีว่าสถานที่ที่ผู้ฟ้องคดี ทำประชาคมไม่ตรงกับที่ตั้งโครงการที่ระบุไว้ในสัญญาพิพาท การที่ผู้ฟ้องคดีอ้างเหตุสุดวิสัย จากกฎกระทรวงและขออนุมัติย้ายที่ตั้งโครงการก่อนครบกำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ เชิงพาณิชย์ (SCOD) ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เพียง ๑ เดือนเศษ มีลักษณะเป็น การใช้สิทธิเพื่อปฏิเสธความรับผิดชอบตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าพิพาทโดยไม่สุจริต เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดี ไม่ได้ดำเนินการตามข้อ ๖.๓ ของสัญญาซื้อขายไฟฟ้าพิพาท อีกทั้งในเวลาต่อมาหัวหน้าคณะ รักษาความสงบแห่งชาติได้มีคำสั่งที่ ๔/๒๕๕๙ เรื่อง การยกเว้นการใช้บังคับกฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสำหรับการประกอบกิจการบางประเภท ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ ซึ่งมีผลทำให้พื้นที่ดำเนินโครงการตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าพิพาท ไม่ต้องห้ามก่อสร้างโรงงานผลิต พลังงานไฟฟ้าอีกต่อไป จึงไม่มีเหตุที่ผู้ฟ้องคดีจะขอย้ายที่ตั้งโครงการได้ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจ นำเหตุสุดวิสัยนี้มากล่าวอ้างเพื่อไม่ต้องปฏิบัติตามสัญญา



/นอกจากนี้...

นอกจากนี้ การพิจารณาย้ายที่ตั้งโครงการตามสัญญาพิพาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณา โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ (๑) ความพร้อมของวงจรจุดเชื่อมโยงของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และศักยภาพระบบส่งไฟฟ้า (Grid Capacity) (๒) ต้องมีเหตุผลวิสัยในที่ตั้งโครงการเดิม (๓) ที่ตั้งโครงการแห่งใหม่ ต้องมีความพร้อมครบ ๔ ด้าน ประกอบด้วยความพร้อมด้านที่ดิน ด้านเทคโนโลยี ด้านแหล่งเงินทุน และการขออนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (๔) ต้องมีแหล่งเชื้อเพลิงสำหรับผลิตไฟฟ้า รวมถึงความมั่นคงของระบบไฟฟ้า เมื่อปรากฏว่าที่ตั้งโครงการแห่งใหม่ที่อยู่ในตำบลตำแย อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ มีมวลชนต่อต้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้า อันแสดงให้เห็นว่าผู้ฟ้องคดี ยังไม่มีความพร้อมในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งโครงการส่งผลกระทบต่อ ศักยภาพระบบไฟฟ้าและนโยบายส่งเสริมการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการพลังงานหมุนเวียนอื่น ๆ ซึ่งมีการกำหนดเป้าหมายการรับซื้อและกรอบเวลาการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบที่ชัดเจนไว้แล้ว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ปรากฏเอกสารหลักฐานแสดงเหตุผลวิสัย ในที่ตั้งโครงการเดิม และที่ตั้งโครงการแห่งใหม่ของผู้ฟ้องคดียังไม่มีความพร้อมครบทั้ง ๔ ด้าน จึงไม่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีย้ายที่ตั้งโครงการและไม่พิจารณาขยายวัน SCOD จึงเป็นการใช้ดุลยพินิจ ที่ชอบด้วยกฎหมายและข้อสัญญาแล้ว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำวินิจฉัยยืนตาม การพิจารณาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงชอบด้วยกฎหมายและข้อสัญญาเช่นเดียวกัน อุทธรณ์ของ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจรับฟังได้

ส่วนมติคณะกรรมการบริหารมาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๒๐) เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เกี่ยวกับการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงาน หมุนเวียนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นั้น เห็นว่า คณะกรรมการมีมติมอบหมายให้ กฟภ. ดำเนินการแจ้งโรงไฟฟ้า VSPP ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นว่า หากอนุญาตให้จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบทั้งหมดในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๐ จะเกิดปัญหา ความมั่นคงต่อระบบไฟฟ้าในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมทั้งให้หาหรือ กฟผ. เกี่ยวกับ แนวทางดำเนินการต่อไป และมอบหมายให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จำแนกสัญญาของโรงไฟฟ้า VSPP ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือว่าแต่ละโรงมีระยะเวลาครบกำหนดเมื่อไร และมีทุนทรัพย์เท่าไร เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแก้ไขปัญหาเป็นรายโรงต่อไป ซึ่งไม่ได้มีมติให้โรงไฟฟ้า VSPP ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหยุดหรือชะลอการก่อสร้างโรงไฟฟ้า หรือไม่ให้จ่ายไฟฟ้า เข้าระบบไฟฟ้าในช่วงเวลาในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๐ แต่อย่างใด มติดังกล่าวจึงไม่ได้ส่งผล กระทบต่อผู้ฟ้องคดีในการดำเนินโครงการตามสัญญาพิพาท กรณีจึงไม่ใช่เหตุผลวิสัยตามที่ผู้ฟ้องคดี กล่าวอ้าง



/ส่วนอุทธรณ์...

ส่วนอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีเรื่องการขอขยายกำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (SCOD) เนื่องจากชาวบ้านคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้า และความล่าช้าของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายไฟฟ้าพิพาท นั้น เห็นว่า ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง กำหนดแนวทางการกำกับกรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ข้อ ๔.๑ กำหนดว่า ก่อนครบกำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ (SCOD) ๖๐ วัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะแจ้งให้ VSPP (ผู้ยื่นข้อเสนอขายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก) ทราบว่าจะต้องจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบตาม SCOD ข้อ ๔.๑.๑ ในกรณีที่ VSPP ไม่สามารถดำเนินการได้ และมีความประสงค์จะขอขยายวัน SCOD จะต้องแจ้งความประสงค์ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทราบไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ก่อนวัน SCOD โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะพิจารณาจากความพร้อม ๔ ด้าน ประกอบด้วย ความพร้อมด้านที่ดิน ความพร้อมด้านเทคโนโลยี ความพร้อมด้านแหล่งเงินทุน และการขออนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน และจะขยายวัน SCOD ออกไปอีกไม่เกิน ๖ เดือน นับจากวัน SCOD เดิม เมื่อปรากฏตามหนังสือของผู้ฟ้องคดี ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ที่ขอขยายกำหนดวัน SCOD หนังสือ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และหนังสือ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ที่จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาขอขยายกำหนดวัน SCOD ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นเอกสารเกี่ยวกับการเตรียมการประชาสัมพันธ์ที่ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ จนถึงวันที่ยื่นคำขอขยายระยะเวลากำหนดวัน SCOD ซึ่งเป็นการจัดทำประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ตำบลตำแย อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ และกลุ่มบุคคลที่คัดค้านต่อต้านโครงการก็เป็นบุคคลในพื้นที่ตำบลตำแย รวมทั้งเอกสารเตรียมการเพื่อขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานก็เป็นการดำเนินการในพื้นที่ตำบลตำแย ซึ่งมีใช้ที่ตั้งโครงการตามสัญญาพิพาท เมื่อศาลได้วินิจฉัยแล้วว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีย้ายที่ตั้งโครงการขอด้วยข้อกฎหมายและข้อสัญญาแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจอ้างเหตุสุดวิสัยกรณีที่ชาวบ้านตำบลตำแยคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเพื่อขอเลื่อนกำหนดวัน SCOD ได้ ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีอ้างความล่าช้าของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายไฟฟ้าพิพาท ประมาณ ๕ เดือน ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าได้ทันภายในกำหนดวัน SCOD นั้น เห็นว่า บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายไฟฟ้าพิพาทเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา ข้อ ๑ เกี่ยวกับเรื่องเอกสารแนบท้ายสัญญา ข้อ ๒ เกี่ยวกับวันที่สัญญามีผลใช้บังคับ การเลิกสัญญา และเหตุที่ทำให้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าสิ้นสุด ข้อ ๓ เกี่ยวกับการคำนวณปริมาณพลังไฟฟ้าและการชำระเงินค่าซื้อขายไฟฟ้าจากแบบ Adder เป็นแบบ Feed-in Tariff หรือ FIT ข้อ ๔ เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทกรณีมีปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติตามระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าและสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ข้อ ๕ เกี่ยวกับหลักประกันการยื่นข้อเสนอขายไฟฟ้า



/และข้อ ๖...

และข้อ ๖ เกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของการไฟฟ้า ผู้ผลิตไฟฟ้าและผู้รับโอน ที่มีได้ระบุแก้ไขเพิ่มเติมในบันทึกข้อตกลงฯ นี้ให้ใช้บังคับตามสัญญาเดิม โดยที่ไม่ได้มีการแก้ไข เกี่ยวกับเรื่องสถานที่ตั้งโครงการและกำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (SCOD) ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า เลขที่ VSPP-PEA ๑๓๔/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒ การแก้ไข เพิ่มเติมสัญญาพิพาทจึงไม่ส่งผลกระทบต่อระยะเวลาในการดำเนินโครงการของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะคู่สัญญาจึงยังคงผูกพันตามสัญญาพิพาทในส่วนสถานที่ตั้ง โครงการและกำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (SCOD) ตามเดิม ผู้ฟ้องคดียังคงมีหน้าที่ ต้องผลิตไฟฟ้าเพื่อขายให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตามสัญญาพิพาท เมื่อไม่มีการแจ้งเหตุสุดวิสัยตามสัญญาพิพาทและมีเหตุสุดวิสัยที่จะทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถ ปฏิบัติตามสัญญาได้ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจกล่าวอ้างเหตุดังกล่าวเพื่อขอขยายกำหนดวันจ่ายไฟฟ้า เข้าระบบเชิงพาณิชย์ (SCOD) ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีเลื่อนกำหนด วัน SCOD และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำวินิจฉัยยืนตามผลการพิจารณาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็น การใช้ดุลยพินิจที่ชอบด้วยกฎหมายและข้อสัญญาแล้ว อุทธรณ์ในส่วนนี้ของผู้ฟ้องคดี จึงไม่อาจ รับฟังได้

เมื่อไม่มีเหตุความไม่ชอบด้วยข้อกฎหมายและข้อสัญญาดังที่วินิจฉัยไว้ข้างต้น ผู้ฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ต้องจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (SCOD) ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ภายใน วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ และเริ่มต้นขายไฟฟ้าภายในเวลา ๑๒ เดือน นับจากวันกำหนดเริ่มต้น จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (SCOD) เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ ณ จุดรับซื้อไฟฟ้า ที่ตำบลตาบลซำ อำเภอมะนังศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ภายในกำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ เชิงพาณิชย์ (SCOD) คือ ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ และไม่สามารถเริ่มต้นขายไฟฟ้าภายใน ระยะเวลา ๑๒ เดือน นับจากวันกำหนดเริ่มต้นจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (SCOD) คือ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตามข้อ ๑.๓ ของสัญญาซื้อขายไฟฟ้าพิพาท ประกอบข้อ ๒.๔ ของข้อตกลง แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีไม่ปฏิบัติ ตามสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ตามข้อ ๒.๒ ของข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติม สัญญาพิพาท เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือ ที่ มท ๕๓๐๓.๑๖/๔๑๓๕๙ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ ขอให้ผู้ฟ้องคดีรายงานความก้าวหน้าโครงการ แจ้งวิธีการและเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการ ขยายกำหนดวัน SCOD รวมทั้งแจ้งสวณสิทธิในการยกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้า และเมื่อครบกำหนด วัน SCOD แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยังมีหนังสือ ที่ มท ๕๓๐๓.๑๖/๒๒๐๙๐ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ (COD) ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ภายใน ๓๐ วัน นับจาก วันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือฉบับนี้ หากผู้ฟ้องคดีไม่สามารถดำเนินการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้



/ตามกำหนด...

ตามกำหนดระยะเวลา ให้ถือว่าสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเป็นอันสิ้นสุดลงทันที และเมื่อพ้นกำหนดเวลา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยังได้มีหนังสือ ที่ มท ๕๓๐๓.๑๒/๓๖๗๙๕ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ แจ้งว่า หากผู้ฟ้องคดีไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบให้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ ภายใน ๖๐ วันนับจากวันที่ครบกำหนดวัน SCOD ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐.๓๓ ของวงเงินหลักประกัน ต่อวัน จนถึงวันที่ผู้ฟ้องคดีดำเนินการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบให้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และหาก ผู้ฟ้องคดียังไม่สามารถดำเนินการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบให้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ ภายใน ๑๒ เดือน นับจากวันครบกำหนดวัน SCOD ให้ถือว่าสัญญาสิ้นสุดลง รวมทั้งได้มีหนังสือ ที่ มท ๕๓๐๓.๑๒/๕๐๐๘๔ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ (๑๒ เดือน นับจากกำหนดวัน SCOD) หากผู้ฟ้องคดีไม่สามารถเริ่มต้น ขายไฟฟ้า (COD) ได้ ตามระยะเวลาให้ถือว่าสัญญาซื้อขายไฟฟ้าสิ้นสุดลง โดยให้หนังสือฉบับนี้ เป็นหนังสือบอกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือเมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ กรณีจึงเป็นการบอกเลิกสัญญาที่ชอบด้วยกฎหมายและข้อสัญญาแล้ว

ส่วนค่าเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีย้ายที่ตั้งโครงการและไม่อนุมัติการเลื่อนกำหนดวัน SCOD และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีมติยืนตาม การพิจารณาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ชอบด้วยข้อสัญญาและข้อกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงต้อง รับผิดชอบใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี ดังนี้ (๑) ค่าเสียหายจากการสูญเสียโอกาสในการได้รับ “กำไรสุทธิ” จากการขายไฟฟ้าตลอดอายุโครงการ ๒๐ ปี เป็นเงิน ๙๓๖,๙๑๒,๔๓๘.๔๔ บาท (๒) ค่าที่ดินในตำบลตำแย อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นเงิน ๖๔,๘๘๗,๕๐๐ บาท (๓) ค่าจ้างเหมาก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดศรีสะเกษ เป็นเงิน ๓๐,๖๘๔,๐๘๔.๑๙ บาท และ (๔) ค่าเครื่องจักรสำหรับการดำเนินโครงการ เป็นเงิน ๑๙๔,๓๒๘,๓๕๖.๗๓ บาท รวมเป็นเงิน ๑,๒๒๖,๘๒๒,๓๗๙.๓๖ บาท นั้น เห็นว่า เมื่อเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่อาจดำเนินโครงการ ในที่ตั้งเดิมที่ตำบลตำแย อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ภายในระยะเวลาไม่ได้เกิดจาก ความผิดของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง ทั้งข้อ ๖ สัญญาซื้อขายไฟฟ้าพิพาทมีเจตนามุ่งคุ้มครองผู้ฟ้องคดี ไม่ให้ตกเป็นฝ่ายผิดสัญญาและถูกเรียกร้องค่าเสียหายอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยเท่านั้น ไม่ได้ให้สิทธิแก่ผู้ฟ้องคดีในการยกเหตุสุดวิสัยขึ้นเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ส่วนค่าที่ดินในตำบลตำแย อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นเงิน ๖๔,๘๘๗,๕๐๐ บาท ค่าจ้างเหมาก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดศรีสะเกษ เป็นเงิน ๓๐,๖๘๔,๐๘๔.๑๙ บาท และค่าเครื่องจักรสำหรับการดำเนินโครงการ เป็นเงิน ๑๙๔,๓๒๘,๓๕๖.๗๓ บาท นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดี ได้จัดหาที่ดินและทำสัญญาจ้างเหมา เพื่อก่อสร้างโรงไฟฟ้าในตำบลตำแย อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งไม่ใช่จุดรับซื้อไฟฟ้าตามสัญญาพิพาท ถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีเสี่ยงภัยต่อความเสียหายเอง ไม่ใช่การปฏิบัติ



/ตามสัญญา...

ตามสัญญาพิพาท จึงไม่มีมูลเหตุที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายในส่วนนี้ และเมื่อผู้ฟ้องคดีไม่อาจก่อสร้างโครงการและจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ตามสัญญาพิพาทจนมีการบอกเลิกสัญญา ย่อมไม่อาจประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าได้จึงไม่อาจมีกำไรที่จะพึงได้จากการประกอบกิจการ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายจากการสูญเสียโอกาสในการได้รับ “กำไรสุทธิ” จากการขายไฟฟ้าจากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ฟังไม่ขึ้น

ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ คืนหลักประกันสัญญาซื้อขายไฟฟ้า คือ หนังสือค้ำประกันของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ ค.๔๗๖๙๐๑๒๗๒๕๔๐๐๐ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ วงเงินค้ำประกัน ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือ ที่ มท ๕๓๐๓.๑๒/๒๒๐๙๐ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีมารับคืนต้นฉบับหนังสือค้ำประกันพิพาท อีกทั้งภายหลังการบอกเลิกสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่เคยเรียกค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือบังคับตามหลักประกันจากผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด กรณีจึงไม่มีเหตุที่ศาลจะต้องมีคำสั่งคืนหนังสือค้ำประกันพิพาทให้แก่ผู้ฟ้องคดี

การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง นั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย
พิพากษายืน

นางสมาลี ลิ้มป้อวาท
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

ตุลาการเจ้าของสำนวน

นายไชยเดช ตันติเวสส
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

ตุลาการหัวหน้าคณะ

นายสัมฤทธิ์ อ่อนคำ
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

นายวุฒิชัย ไทยเจริญ
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายอนุชา ชุนสวัสดิกุล
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

ตุลาการผู้แถลงคดี : นางสาวสิรภัทร โชควิเศษชัยสิทธิ์

